

EDITAL DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS	
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026 LICITAÇÃO COM ITENS PARA: AMPLA CONCORRÊNCIA	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 - SRP
BASE LEGAL	Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 11.462/2023, Lei Complementar nº 123/06 - Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 suas alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto às secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço por ITEM
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Demanda/Fornecimento
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.licitajulioborges.com.br
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	DIA: 13/03/2026
	HORAS: 07h30.min (sete horas e trinta minutos) – Horário de Brasília.
MODO DE DISPUTA	ABERTO
VALOR MENSAL ESTIMADO	R\$ 8.897.493,88 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)
FONTE RECURSO	Próprio/Transferências Federais, Estaduais/Outros.
PREGOEIRO(A)	Karlean Rocha do Nascimento
AUTORIDADE COMPETENTE	João Paulo Pereira e Silva
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO	
ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS	Secretaria Municipal de Administração
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	GLOBAL
MODO DE DISPUTA	ABERTO

INTERVALO ENTRE OS LANCES	0,01
REGIME DE EXECUÇÃO	DEMANDA/TAREFA
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
ORÇAMENTO SIGILOSO	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	NÃO
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	SIM
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	NÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) DIAS
DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	NÃO
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO
Subcontratação de parte do objeto do contrato para MEI/ME/EPP em caso de empresa vencedora ser de grande porte. (Art. 48, II, Lei Complementar nº 123/06)	SIM (30%)
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO (LOCAL)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados através do e-mail: cpl.pmjulioborges@gmail.com ou na Sala do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Antonio Ribeiro, nº 101, Bairro Centro – Cidade de Júlio Borges – Estado do Piauí, de segunda-feira à sexta-feira no horário das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 13h00min (treze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação. ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas na Lei nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.	

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES-PI

O MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES/PI - PIAUÍ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, PARA **REGISTRO DE PREÇOS**, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DO DECRETO Nº 11.462/2023 E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessão: 13/03/2026 Horário: 07h30min

Local: Portal de Licitação do Município de Júlio Borges:

Endereço Eletrônico: www.licitajulioborges.com.br

Critério de Julgamento: **Menor Preço Global**

Modo de disputa: **ABERTO**

Horário e data final para proposta: às 07h30min do dia 13/03/2026

Impugnações e Esclarecimentos até às 07h30min do dia 11/03/2026, 03 (três dias antes do dia da licitação).

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativos e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **GRUPOS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço global**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.5. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Licitação do Município (www.licitajulioborges.com.br) e as especificações constantes nesta Minuta de Edital, prevalecerão as constantes neste último.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Pregão é o nível básico do registro cadastral no Portal de Licitação do Município que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio; www.licitajulioborges.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Licitação do Município (www.licitajulioborges.com.br) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Licitação do Município (www.licitajulioborges.com.br).

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos nesse edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

5.3. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

5.4. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006;

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços anteriormente inseridos no sistema;

5.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregão e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

- 6.1.** O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1.** Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
- 6.1.2.** Marca/Modelo de cada item ofertado (quando for o caso);
- 6.1.3.** Fabricante de cada item ofertado (quando for o caso);
- 6.1.4.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.1.5.** O licitante deverá encaminhar na forma de anexo da proposta, no sistema eletrônico, o memorial de cálculo dos custos unitários de cada item que deu origem aos valores da proposta;
- 6.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- 6.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA GARANTIA DA PROPOSTA

- 7.1.** Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, os licitantes deverão apresentar garantia de proposta correspondente a 1% do valor estimado da contratação, com o objetivo de assegurar a manutenção das condições apresentadas na proposta até a celebração do contrato.
- 7.2.** A garantia de proposta poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades, conforme escolha do licitante:
- a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme regulamentação aplicável;
 - b) Seguro-garantia;
 - c) Fiança bancária.
- 7.3.** A garantia deverá ser apresentada até a data limite para a entrega das propostas e permanecer válida pelo prazo mínimo de 90 dias após a data da sessão pública de abertura das propostas, podendo ser renovada ou ajustada, se necessário, por solicitação da Administração.
- 7.4.** A garantia de proposta será restituída aos licitantes após a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ou após o encerramento do certame para os demais participantes, exceto nos casos em que houver a sua execução nos termos desta cláusula.
- 7.5.** A Administração poderá executar a garantia de proposta nos seguintes casos:
- a) Retirada da proposta durante o prazo de sua validade;
 - b) Não apresentação dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo estabelecido;
 - c) Recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou instrumento equivalente;
 - d) Comprovação de dolo ou fraude na participação do certame.
- 7.6.** Caso a garantia seja executada, a empresa inadimplente poderá ficar impedida de participar de novas licitações e contratar com a Administração, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.7.** O não cumprimento das exigências desta cláusula implicará a desclassificação da proposta do licitante.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- 8.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 8.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações

técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

- 8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.
- 8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de **R\$ 0,01**.
- 8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior ao estabelecido no sistema e o intervalo entre lances não poderá ser inferior ao estabelecido no sistema, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 8.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **ABERTO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 8.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
- 8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no portal www.licitaajulioborges.com.br e no sítio oficial da prefeitura, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. Somente será reiniciada a licitação após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

8.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

8.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.29.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.29.2. empresas brasileiras;

8.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.29.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

8.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.30.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo a ser estabelecido no sistema que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.2. Será desclassificada a proposta que:

I - conter vício insanável;

II - que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório;

III – que não apresente as planilhas de cálculos dos custos unitários que deram origem à proposta vencedora, inclusive após os lances ofertados.

9.3. Será desclassificada também a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

9.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

9.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, planilha de composição e notas fiscais, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.8. A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de licitação do município, e ainda nos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas –

CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>

10.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do Portal de Licitação do Município (www.licitajulioborges.com.br), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

10.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de Licitação do Município (www.licitajulioborges.com.br), para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

10.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico- financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

10.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 horas** sob pena de inabilitação.

10.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitaís quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.5.1. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.8. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.portaldoempendedor.gov.br;

10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e certidão específica da junta comercial para confirmação dos arquivamentos;

10.9. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;

10.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, acompanhada de Certidão de regularidade na contratação de PCD (Superior, Igual ou desobrigada) prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991 e a do artigo 63, inciso IV, da lei 14.133 de 2021;

10.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, acompanhada de Certidão de regularidade na contratação de PCD (Superior, Igual ou desobrigada) prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991 e a do artigo 63, inciso IV, da lei 14.133 de 2021;

10.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

10.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

10.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

10.10.1. Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

10.10.3. Balanço patrimonial, demonstrações contábeis e termo de abertura e encerramento do livro diário dos 2 últimos exercícios sociais, com as notas explicativas, registrado na junta comercial ou na refeita federal do Brasil por escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.10.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio

da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

10.10.3.1.1. O balanço patrimonial deve ser acompanhado da Certidão de Registro Profissional (CRP) emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do responsável por sua contabilidade devidamente atualizado e vigente.

10.10.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade ou balanço de abertura, devidamente registrados na Junta Comercial;

10.10.3.3. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

10.10.3.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.10.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} \div \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante};$$

$$SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} \div \text{Passivo Não Circulante};$$

$$LC = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$$

10.10.5. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS:

a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, conclusivamente, os mais adotados no segmento de licitações;

b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato;

c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o Município de Júlio Borges/PI deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação.

10.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.10.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o balanço foi arquivado.

10.10.8. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real e Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 2023/2021.

10.10.9. A licitante deverá apresentar as Certidões Simplificada e Específica da Junta Comercial do Estado sede da empresa para confirmação das informações apresentadas no balanço e enquadramento social.

10.10.10. O balanço deverá ser apresentado em conformidade com o estabelecido na Resolução CFC 1255/2009 e Resolução CFC 1.418/2012.

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

10.11.1. A empresa licitante deverá comprovar qualificação técnica para a execução dos serviços através do atendimento dos itens que seguem:

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens/serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores,

gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

- Especificação dos produtos entregues/serviços executados;
- Período de execução dos serviços/fornecimento (prazo contratual, datas de início e término);
- Manifestação expressa da contratante quanto à satisfatória execução do contrato;
- Descrição das principais características dos serviços/fornecimento com no mínimo: o número total do quantitativo por item.

10.11.2. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentação com informações genéricas, tais como: “ter fornecido combustível a contento”. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

10.11.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.11.4. Caso o documento não seja apresentado conforme as exigências acima, o pregoeiro poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

10.11.5. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o pregoeiro tomará as providências cabíveis no sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotarem as medidas necessárias.

10.11.6. Quando se tratar de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado, o mesmo deverá estar com a assinatura do signatário reconhecida em cartório ou assinatura digital com selo de autenticidade.

10.12. Comprovação por meio de declaração com relação de contratos firmados, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.19. OUTROS DOCUMENTOS.

10.20.1. Apresentar as declarações em anexo deste instrumento convocatório.

10.20.2. Alvará ou Certificado de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal onde esteja sediada.

10.20.3. Prova de Registro e Regularidade junto ao CRA – Conselho Regional de Administração do domicílio sede da licitante.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo a ser estabelecido no sistema a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.1.3. Conter na forma de anexo o memorial de cálculo dos custos unitários de cada item que deu origem aos valores da proposta inclusive em caso de terem sido ofertados lances.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

12.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE**

LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará e homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 dias **úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

17.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO.

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

22.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.3. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

22.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

22.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;

22.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

22.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

22.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

22.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial da Prefeitura, as sanções administrativas previstas no ITEM 21.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

22.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

22.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

23.1. Haverá cadastro de reservas nesse Pregão.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

24.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO deverão ser feitos **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no sistema (www.licitajulioborges.com.br).

24.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

24.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

24.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio (www.licitajulioborges.com.br), sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

24.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.12. O Município por meio da Autoridade Competente, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

25.12.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

25.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

25.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

25.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: (www.licitajulioborges.com.br), também poderão ser lidos e/ou obtidos na sala do setor de Licitações e Contratos localizada no endereço indicado no preâmbulo deste. No mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

25.15. As certidões que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 60 (sessenta) dias de emissão.

25.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo IV - Anexo da Minuta de Ata de Registro de Preços – Cadastro de Reserva;

Anexo V - Minuta do Termo de Contrato;

Anexo VI - Declaração Unificada;

Anexo VII - Modelo De Declaração dos Compromissos Assumidos.

Júlio Borges-PI, 26 de fevereiro de 2026

João Paulo Pereira e Silva

Prefeito Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

1. DO OBJETIVO

1.1. O presente termo de referência tem por objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto às secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, conforme condições, especificações, quantitativos, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos Órgãos Participantes, e estabelecidos nesse Termo de Referência.

1.2. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, sob o regime de execução indireta empreitada por preço unitário.

2. DA APRESENTAÇÃO

2.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**.

2.2. Deverá ser considerado como complementar às demais exigências do processo licitatório e dos documentos contratuais.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia e objetiva selecionar a melhor proposta para a Administração a ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo Fundamento Legal na Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações Lei 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/15 suas alterações e demais legislações correlatas.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1. O Órgão Gerenciador da Contratação será a Secretaria Municipal de Administração.

5. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

5.1. São Órgãos Participantes da Contratação:

- Secretaria Municipal de Agricultura;
- Secretaria Municipal de Esporte;
- Secretaria Municipal de Obras;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Saúde.

6. DA JUSTIFICATIVA

6.1.1. A **Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, apresenta uma carência significativa em relação à disponibilidade de recursos humanos adequados para a prestação eficiente de alguns de serviços públicos administrativos, operacionais e de apoio funcional. Tal carência vem sendo continuamente abordada pelos gestores das secretarias municipais que a apresentam como um dos maiores entraves ao funcionamento de suas atividades básicas e acima de tudo, como fator que dificulta melhores êxitos em suas ações e serviços. É importante frisar que a tratada insuficiência de pessoal afeta diretamente áreas essenciais da gestão como apoio operacional administrativo, atendimentos, execução de programas, suporte educacional,

conduções de pessoas e materiais, etc, comprometendo a qualidade e a continuidade das atividades que são fundamentais para a população.

6.1.2. O déficit de recursos humanos, seja ele da mais qualificada ou da mais simples, gera um impacto negativo na operação regular das ações governamentais. No caso do município de Júlio Borges/PI quase todos os setores possuem esta dificuldade. Este cenário não apenas limita o acesso da população a serviços básicos, mas também compromete a imagem institucional da administração pública.

6.1.3. É relevante destacar que a dinâmica das demandas públicas possui sazonalidades próprias de sua funcionalidade. Assim é necessário que se tenha uma ferramenta que permita ajustes na quantidade de horas trabalhadas conforme as variações sazonais ou emergenciais que se apresentem quando da execução da prestação de serviços. Essa flexibilidade é crucial para que a Administração Pública possa sempre que preciso adaptar-se às circunstâncias funcionais aumentando ou diminuindo seu contingente de servidores a cada circunstância sem que precise arcar com altos custos associados à contratação direta de servidores de forma fixa e contínua.

6.1.4. Nesse cenário, a **contratação de serviços de fornecimento de recursos humanos** mediante empresa especializada, **surge como solução eficiente e legal**, possibilitando à Administração contar com profissionais qualificados para as funções, supervisionados por empresa experiente, garantindo regularidade, economicidade e qualidade na prestação dos serviços.

6.1.5. A contratação de recursos humanos de forma terceirizada permite à Prefeitura:

- A adequada alocação de recursos humanos para execução de atividades de apoio, liberando os servidores efetivos para funções estratégicas e de planejamento;
- A continuidade dos serviços públicos essenciais;
- A conformidade com as exigências legais trabalhistas e previdenciárias, por meio de fiscalização e gestão contratual eficiente;
- A flexibilidade na alocação de pessoal conforme a necessidade de cada setor, sem comprometer os limites legais de despesa com pessoal (art. 18, §1º da Lei Complementar nº 101/2000).

6.1.6. A natureza contínua dos serviços justifica a contratação por prazo determinado com prorrogação, conforme previsto na **Lei nº 14.133/2021**, sendo imprescindível à manutenção da rotina administrativa da Prefeitura.

6.1.7. Cabe ressaltar que além das demandas que provavelmente surgirão ao longo do prazo de vigência da licitação, atualmente já se verifica nesta Municipalidade a necessidade de contratação, com urgência do objeto deste Termo.

6.1.8. Sendo os serviços pretendidos imprescindíveis para o pleno e adequado funcionamento das unidades administrativas públicas, torna-se hiper necessária a contratação de empresa para a execução dos mesmos de forma terceirizada e indireta, trazendo maior celeridade à contratação e melhor resultado em termos de qualidade.

6.1.9. Assim, **JUSTIFICA-SE a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativos e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, resguardando o interesse público e a legalidade dos atos administrativos.**

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do artigo 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

7.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

7.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS.

8.1.1. A contratada deverá prestar os serviços obedecendo as técnicas apropriadas e com emprego de profissionais com qualificação ou aptidão comprovada para cada situação, obedecendo às orientações da Contratante;

8.1.2. Para a execução dos serviços, a licitante contratada utilizará, sob sua inteira responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, recursos humanos devidamente capacitada para a área a que se destina;

8.1.3. Para a execução dos serviços, a licitante deverá disponibilizar pessoal com grau de escolaridade de no mínimo ensino fundamental ou com comprovada experiência para função;

8.1.4. O perfil dos serviços dos profissionais demandados é de prestação continuada e difusa em suas ações, dificilmente mensuráveis de forma que venha a permitir uma contratação por produto ou resultado. Para a apuração dos serviços demandados no âmbito deste Termo de Referência, buscou-se apurar o quantitativo de pessoal a ser disponibilizado e suas características peculiares.

8.1.5. A empresa deverá avaliar habilidades e conhecimentos, mediante a valorização da capacidade de raciocínio envolvendo situações relacionadas à síntese das atribuições de cada cargo, em conformidade com o detalhamento do perfil profissional definido.

8.2. ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.

8.2.1. DAS QUANTIDADES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS PROFISSIONAIS.

ITEM	FUNÇÃO	UNIDADE	DEMANDA TOTAL DE HORAS/MES
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11000
2	Agente de Limpeza - Limpeza Pública	Hora Trabalhada	7425
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4125
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3025
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2750
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8525
7	Digitador	Hora Trabalhada	275
8	Instrutor de Esportes – Futebol	Hora Trabalhada	2475
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3575
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemblhados	Hora Trabalhada	550
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1650
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1375

8.2.2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Pública	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
2	Auxiliar administrativo	Nível médio com experiência e aptidão para função
3	Auxiliar de Atendimento Educacional	Nível médio com experiência e aptidão para função
4	Auxiliar de Escritório	Nível médio com experiência e aptidão para função
5	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
6	Digitador	Nível médio com experiência e aptidão para função
7	Instrutor de Esportes - Futebol	Nível médio com experiência e aptidão para função
8	Motorista de Veículo Leve	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
9	Operador de Máquinas Pesadas - Diversas	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
10	Orientador Social	Nível médio com experiência e aptidão para função
11	Visitador Social	Nível médio com experiência e aptidão para função

8.2.3. DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS – DIRETRIZES GERAIS DE TRABALHO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	ATIVIDADES GERAIS
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Pública	Realizar serviços de limpeza pública, tais como varrição de rua, coleta de resíduos, capinação, ajuntamento de detritos de árvores, etc.
2	Auxiliar administrativo/Auxiliar de Escritório.	Realiza atividades de apoio administrativo e de apoio funcional junto a secretaria, órgão ou equipamento de sua localização.
3	Auxiliar de Sala de Aula/Auxiliar de atendimento educacional	Realizar atividades de apoio em sala de aula, contribuindo para o acolhimento de alunos, auxílio aos professores e orientadores, cuidar de crianças especiais e realizar outras demandas funcionais de apoio escolar de sala.
4	Digitador	Digitar e imprimir documentos, digitar informações em sistemas informatizados, confeccionar planilhas e documentos de texto, conferir informações digitadas; outras atribuições inerentes à função.
5	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Realizar os serviços de apoio operacional junto a equipamento de fornecimento de água, cuidado de seu bom e regular funcionamento, ligando e desligando em horários certos e pré-definidos;
6	Instrutor de Esportes - Futebol	Realizar atividades de apoio em sala de aula inerentes à prática esportiva de sua atividade, elaborar cronograma de práticas esportivas, contribuir em atividades de educação física e de atividades esportivas com alunos de tempo integral. Outras atividades inerentes a função.
7	Motorista de Veículo Leve	Conduzir o veículo de forma regular e legal, zelando pela prevenção de acidentes, cuidar do veículo que faz

		uso, mantendo-o limpo e em regular estado de conservação, seguir as orientações de seus superiores imediatos, realizar outros serviços de condução de pessoas, encomendas e documentos
8	Operador de Máquinas - Diversas	Operar máquina de grande porte de acordo com o tipo de equipamento, fazendo-o de forma regular e preventiva de acidentes, seguindo a orientação de seus superiores, cuidando e zelando do equipamento que fizer uso.
9	Orientador Social	Acolher e orientar pessoas em vulnerabilidade, facilitar oficinas e atividades comunitárias, apoiar na identificação de necessidades e encaminhamentos para serviços, promover a participação social, auxiliar na busca por direitos e benefícios (como o Cadastro Único), e participar do planejamento e execução de ações de proteção social, visando o bem-estar e a autonomia dos indivíduos e famílias.
10	Visitador Social	Realiza visitas domiciliares para apoiar famílias, estimular o desenvolvimento infantil (0 a 3/6 anos) e fortalecer vínculos. Realizar orientação sobre cuidados, brincadeiras, identificação de vulnerabilidades, encaminhamento à rede de serviços (assistência, saúde, educação) e registro dos acompanhamentos.

8.2. QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO.

8.2.1. Os Serviços a serem prestados deverão estar em conformidade com as especificações constantes no quadro abaixo, e tem como referência o valor global de **R\$ 8.897.493,88 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)** para o período de 12 (doze) meses, conforme planilha abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QTD. HORAS MÊS	VLR. UNITA DA HORA	VALOR MENSAL
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11.000	R\$ 15,43	R\$ 169.774,94
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Hora Trabalhada	7.425	R\$ 15,43	R\$ 114.598,08
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4.125	R\$ 15,43	R\$ 63.665,60
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3.025	R\$ 15,43	R\$ 46.688,11
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2.750	R\$ 15,43	R\$ 42.443,73
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8.525	R\$ 15,43	R\$ 131.575,58
7	Digitador	Hora Trabalhada	275	R\$ 17,88	R\$ 4.917,45
8	Instrutor de Esportes - Futebol	Hora Trabalhada	2.475	R\$ 15,43	R\$ 38.199,36
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3.575	R\$ 16,23	R\$ 58.032,37
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemelhados	Hora Trabalhada	550	R\$ 33,32	R\$ 18.328,57
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275	R\$ 23,80	R\$ 6.545,92
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1.650	R\$ 15,43	R\$ 25.466,24
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1.375	R\$ 15,43	R\$ 21.221,87
TOTAL MENSAL					R\$ 741.457,82
TOTAL GERAL PARA			12	MESES	R\$ 8.897.493,88

8.2.2. O Município, não se obriga a contratar, em sua totalidade, as horas profissionais quantificados, podendo ocorrer a contratação parcial mediante solicitações na medida das necessidades do serviço.

8.2.3. Os quadros acima poderão sofrer alterações a critério da Secretaria Responsável, de uma categoria profissional para outra, observados o valor global da contratação, os seus acréscimos e supressões, até o limite estabelecido no art. 125, da Lei nº 14.133/21.

8.2.4. O custo estimado foi apurado a partir dos memoriais de cálculos de estimativa de preços constante do processo administrativo, elaborado pelo setor responsável com base em normas e parâmetros oficiais.

8.2.5. Os valores supracitados também serão o valor máximo admitido para presente contratação.

8.3. OUTRAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS:

8.3.1. Deverão ser fornecidos manutenção e suporte técnico durante a vigência do contrato, sob as seguintes condições:

8.3.1.1. Atendimento telefônico ou por mensagens instantâneas para gestão de problemas, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de semana para abertura de chamadas técnicas;

8.3.1.2. O prazo máximo para início de atendimento a chamada técnica deverá ser de até 06 (seis) horas corridas, a partir da hora de abertura da mesma;

8.3.1.3. Eventuais interrupções programadas dos serviços, quando necessárias, deverão ser informadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias;

8.3.2. O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos relacionados às condições de trabalho exigidos neste Termo de Referência, se observada qualquer anormalidade na prestação dos serviços, o mesmo poderá ser suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante vencedora sujeita as penalidades da Lei.

9. DA VISTORIA

9.2. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor público, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, devendo o agendamento ser previamente agendado na respectiva unidade administrativa.

9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

9.4. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

9.5. Caso a licitante não realize a vistoria, esta deverá apresentar declaração de que conhece as instalações do local de execução dos serviços objeto do presente pregão.

10. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo:

10.2.1. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos da execução mensal dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

10.2.2. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

10.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

10.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10.6. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.

10.7. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas, submetendo as etapas impugnadas à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

10.8. A prestação do serviço não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita prestação dos serviços cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

11. DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

11.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação dos mesmos, depois da realização das aferições.

11.3. Pela prestação dos serviços a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE os preços ofertados sendo que os mesmos devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a prestação dos serviços, inclusive margem de lucro.

11.4. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com descrição dos serviços prestados, devidamente atestadas pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.

11.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 11.5.1. A data da emissão;
- 11.5.2. Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 11.5.3. O período de prestação dos serviços;
- 11.5.4. O valor a pagar; e
- 11.5.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

11.7. O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.

11.8. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se a prestação dos serviços não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

11.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.15. Após aceitação e ateste dos serviços efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

11.16. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

11.16.1. Se os serviços prestados não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas;

11.16.2. Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;

11.17. Na falta de estarem os documentos discriminados no **subitem 11.7**, com validade expirada ou com restrição, a empresa contratada deverá ser notificada para apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo a Prefeitura Municipal nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

11.18. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Empenho e/ou contrato será anulada pela Prefeitura Municipal, ficando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados, e após a regularização das falhas;

11.19. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste certame.

12. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO

12.2. O Prazo de Vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 107º da Lei n.º 14.133/21.

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, por servidor(es) devidamente indicados e com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior, por intermédio do Gestor de Contrato.

13.3. Os serviços deverão ser executados nos locais definidos a cada Ordem de Serviço, ou documento equivalente, emitidos pela Secretaria solicitante.

13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos ordenadores de despesas correspondentes, em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes.

13.5. Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão desfeitos e corrigidos por conta exclusiva da adjudicatária.

13.6. A fiscalização fornecerá à adjudicatária a especificação de qualquer serviço aqui não especificado, quando julgar necessário.

13.7. Caberá à fiscalização, entre outras atribuições, verificar o andamento dos serviços de acordo com o termo de referência e/ou projeto básico, elaborar os relatórios que serão encaminhados à referida Secretaria, juntamente com os atestes e faturas dos serviços executados, como também:

I - notificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção;

II - proporcionar todas as facilidades para que a adjudicatária possa desempenhar os serviços, objeto deste Termo de Referência, dentro das condições pactuadas;

III - assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela adjudicatária, aos locais de execução dos serviços;

IV - observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste procedimento sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da adjudicatária exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;

V - determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações e recomendações, cabendo à adjudicatária, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes;

VI - examinar, quando for o caso, as folhas de pagamento e/ou recibos de pagamento dos profissionais da contratados para comprovar o regular pagamento dos mesmos;

13.8. O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.

13.9. As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;

13.10. Os motivos de extinção do contrato são os estabelecidos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, observado as sanções estabelecidas nos arts. 155 a 156 da mesma lei.

13.11. A execução dos serviços será feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria (s) Requisitante (s).

13.12. A execução dos serviços será iniciada junto à Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, no prazo máximo de 05 (dois) dias úteis, contados da emissão da ordem de Serviço.

13.13. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, não serão considerados como inadimplemento contratual.

13.14. Contratada executará os serviços através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO

14.2. Regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

15. DA ADJUDICAÇÃO

15.2. Adjudicação será **por PREÇO GLOBAL**.

15.3. A opção pela ADJUDICAÇÃO por GLOBAL para a prestação de serviços terceirizados de fornecimento de recursos humanos (administrativos e funcionais) à Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI é justificada por aspectos técnicos e operacionais fundamentais. Vejamos:

15.4. A natureza contínua e a qualificação dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços requer uma equipe coesa e integrada, que possa garantir a eficiência e a continuidade nas atividades essenciais da administração. O parcelamento poderia fragmentar a atuação dos profissionais, dificultando a sinergia e comprometendo a qualidade do atendimento das

demandas da população, uma vez que haveria a descontinuidade e/ou a desintegração do pessoal na execução dos serviços especialmente momentos críticos.

15.5. Na mesma vertente, a execução do serviço sem o parcelamento assegura um melhor controle sobre a prestação de contas e monitoramento das atividades, permitindo um ajuste mais ágil às necessidades operacionais do município. Em situações onde a disponibilidade de recursos humanos qualificada é crucial, a contratação integral garante que a equipe esteja sempre adequada ao perfil exigido, evitando lacunas que poderiam surgir com a divisão dos contratos. O não parcelamento também proporciona previsibilidade orçamentária e operacional, facilitando o planejamento a longo prazo dos serviços essenciais à comunidade.

16. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

17. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

17.2. Por serem comuns, os serviços objeto deste Termo de Referência serão licitados na modalidade pregão, com fulcro no artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA

18.2. O Prestador de Serviço beneficiário do preço vencedor fica obrigado, além do que consta neste Termo de Referência, a:

18.1.2. Assinar e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação;

18.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadoras de eventuais produtos necessários para desenvolvimento da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

18.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

18.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a contratante;

18.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta, de acordo com a necessidade de horas de cada Unidade demandante quanto ao preenchimento dos cargos vagos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

19.2.1. Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;

19.2.2. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;

19.2.3. Manter os empregados à disposição nos horários predeterminados pela Administração.

19.3. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

19.4. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, de modo a apresentar o comprovante de pagamento para parte Contratante, sob pena de não liberação do pagamento referente a fatura apresentada para liquidação.

19.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

19.6. Na execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, aportará a adjudicatária todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:

19.6.1. Executar os serviços de acordo com as normas e procedimentos técnicos em vigor, observando-se, em todo caso, as recomendações, orientações e determinações do MUNICÍPIO;

19.6.2. Substituir qualquer empregado no caso de falta ou ausência legal de maneira a não prejudicar o andamento e boa execução dos serviços;

19.6.3. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade do objeto do presente projeto básico;

19.6.4. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços em si;

19.6.5. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas, cientificando a o MUNICÍPIO do resultado das inspeções;

19.6.6. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, preferencialmente no Município de Júlio Borges/PI, os empregados necessários à execução do serviço sem qualquer ônus para o Município, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;

19.6.7. Apresentar mensalmente a comprovação do pagamento da remuneração / salários dos empregados, bem como, dos recolhimentos do INSS, referente a esses empregados, sem os quais, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao CONTRATANTE, para liquidação.

19.7. Apresentar, previamente, o currículo do empregado que será alocado para a execução do serviço.

19.8. Empregar, na execução do serviço, profissional devidamente qualificado, com situação regular, conforme prevê a legislação trabalhista, devendo apresentar a respectiva comprovação, quando solicitado pelo contratante.

19.9. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no que se refere à jornada de trabalho e efetuar o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

19.10. Fornecer ao seu empregado crachá de identificação, de uso obrigatório para acesso às dependências da Prefeitura, que deverão ser previamente aprovados, providenciando para que os mesmos cumpram as normas internas relativas à segurança.

19.11. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;

19.12. Apresentar o endereço residencial e número de telefone, do profissional em atividade, comunicando, imediatamente, qualquer alteração;

19.13. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade do seu empregado e apresentar relatório mensal de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura;

19.14. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, na admissão e quando necessário, os exames médicos do seu empregado.

19.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;

19.16. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com a Lei 14.133/2021;

19.17. Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades inerentes ao serviço contratado;

19.18. Instalar escritório na sede da contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, com aparelhamento e pessoal considerado essencial para a execução contratual, as suas expensas, para gerenciar operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:

19.18.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da Secretaria Requisitante;

19.18.2. Encaminhar ao Gestor Contratual todas as faturas dos serviços prestados;

-
- 19.18.3. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
- 19.18.4. Cuidar da disciplina;
- 19.18.5. Estar sempre em contato com o Gestor Contratual designado pela Secretaria Requisitante;
- 19.18.6. Controlar as horas efetivamente trabalhadas por todos os empregados alocados no Contrato;
- 19.18.7. Emitir Relatório mensal com base controle de ponto, em subsídio à medição mensal, que deverá compor a fatura.
- 19.18.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, solucionando de imediato todas as reclamações relacionadas ao serviço;
- 19.19. A contratada também se obriga a:
- 19.19.1. Não transferir o Contrato a outrem, no todo ou em parte;
- 19.19.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 19.19.3. Cumprir com o pagamento dos salários e benefícios lançados em sua proposta, apresentando mensalmente a comprovação dos mesmos, bem como dos recibos de férias, rescisões e das demais obrigações contratuais trabalhistas;
- 19.19.4. Toda a mão-de-obra a ser alocada, deverá apresentar declaração firmada por cada um dos empregados disponibilizados pela empresa contratada para execução dos serviços, atestando que está ciente do teor da Súmula Vinculante nº13, do Supremo Tribunal Federal, e que não possui parentesco com servidor ativo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, que configure a incidência da vedação prescrita na referida Súmula, à luz da sua inteligência;
- 19.19.5. Executar os serviços com qualidade, zelo, eficiência e responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, por eventuais prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados;
- 19.19.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato decorrente do presente procedimento, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito, do MUNICÍPIO;
- 19.19.7. Apresentar, quando da entrega da fatura/nota fiscal para pagamento dos serviços executados, a documentação que comprove a sua regularidade fiscal;
- 19.19.8. Substituir sempre que exigido pelo MUNICÍPIO, o empregado ou encarregado da firma cuja permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios para a Prefeitura, sem que lhe assista nenhum direito à indenização ou reclamação;
- 19.19.9. Manter, durante toda a execução do contrato decorrente do presente procedimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas na correspondente licitação;
- 19.19.10. Manter neste Município, sob sua guarda e à disposição da fiscalização do Município, um livro de ocorrências dos serviços e uma via do contrato decorrente do presente processo, com todas as partes integrantes e todas as apostilas e demais documentos administrativos e técnicos dos serviços;
- 19.19.11. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Município através de seu representante legal e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta;
- 19.19.12. Planejar, juntamente com o respectivo ordenador de despesa, a execução dos serviços nos seus aspectos administrativos e técnicos;
- 19.19.13. Colocar na fiscalização dos serviços, com presença permanente, encarregado devidamente habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, o Município no prazo de quarenta e oito (48) horas;
- 19.19.14. Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização do Município, por escrito, no Livro de Ocorrências dos Serviços, anormalidade verificada na execução ou no controle técnico que ponha em risco a segurança e a qualidade dos serviços e sua execução;
- 19.19.15. Emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais, independentemente de haver ou não afastamento do trabalho;
- 19.19.16. Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, observando a obrigatoriedade de realização dos exames médicos adicionais, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e dimensional, sem nenhum ônus para os empregados, e, inclusive, compreendendo a realização de exames médicos complementares, quando solicitado pelo médico (NR 07);

19.19.17. Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –PPRA (NR 09); e

19.19.18. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.2. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

20.3. Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;

20.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

20.5. Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

20.6. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

20.7. Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

20.8. Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;

20.9. Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

20.10. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de Serviço, com base nas disposições da Lei 14.133/2021;

20.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

20.12. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

20.13. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;

20.14. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

20.15. Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;

20.16. Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** para a execução do contrato;

20.17. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA**, desde que inerentes ao objeto do Contrato;

20.18. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

20.19. Acompanhar a execução da prestação dos serviços do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

20.20. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

20.21. Acompanhar a prestação dos serviços, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada;

20.22. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

20.23. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

20.24. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada;

20.25. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

- 20.25.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
- 20.25.2. Fazer cumprir os termos da Lei 14.133/21, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do contrato;
- 20.25.3. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 20.25.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
- 20.25.5. Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; e
- 20.25.6. Extinguir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 138 e 139 da Lei 14.133/2021.
- 20.26. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
- 20.27. Fiscalizar mensalmente, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, especialmente:
- 20.27.1. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, quando for o caso, a fim de verificar qualquer irregularidade;
- 20.27.2. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados.
- 20.27.3. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato; e
- 20.27.4. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

21. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 21.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 21.3. A fiscalização do contrato e o acompanhamento da execução dos serviços serão realizados por servidor formalmente designado pelo Contratante, que atuará, juntamente com o responsável técnico da contratada (preposto), na fiscalização do contrato e no acompanhamento da prestação dos serviços, registrando as ocorrências e adotando as providências para sua correção, tendo por parâmetro os resultados técnicos esperados e cujas atribuições básicas são:
- 21.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
- 21.3.2. Solicitar junto a empresa contratada todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços.
- 21.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 21.3.4. Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato.
- 21.3.5. Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos serviços.
- 21.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
- 21.5. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

21.6. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

21.7. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

21.8. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.9. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125º da Lei nº 14.133, de 2021.

21.10. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

21.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em extinção contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

21.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

21.13. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

21.14. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

21.15. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

21.16. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

21.17. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

22. DO ADITAMENTO DE PRAZO.

22.2. Para realização de aditamentos de prazo se faz necessário:

- 22.2.1. apresentação de justificativas que embasem a alteração pretendida;
- 22.2.2. manutenção das obrigações pré-existent no contrato;
- 22.2.3. formalização do termo aditivo,
- 22.2.4. divulgação do aditivo no órgão de imprensa oficial;

23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

24. DO REAJUSTE

24.2. Os reajustes salariais seguirão o que dispõe a legislação vigente nacional.

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

25.2. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária devendo esta ser consignada somente para a formalização do contrato.

25.3. Para fins de contratação dos serviços pelo município de Júlio Borges/PI, as despesas correrão às custas das dotações orçamentárias consignadas na LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026.

25.4. Ocorrendo aditivos de prazos e caso estes ultrapassem o exercício financeiro a dotação orçamentária será ajustada por apostilamento considerando o disposto na LOA – Lei Orçamentária Anual do exercício em questão.

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL

26.2. O Contrato poderá ser extinto:

26.2.1. De forma unilateral pelo CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

26.2.2. Pela inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma das partes incorrer em falta ao que aqui foi pactuado, de tal forma que não subsistam condições para a sua manutenção;

26.2.3. Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução e pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito;

26.3. A infração de qualquer disposição prevista na legislação federal específica para realização de contratos administrativos.

26.4. Parágrafo Único. Em qualquer hipótese, a rescisão se fará através de ato administrativo, por deliberação unilateral da administração, sendo o CONTRATADO notificado de tal decisão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

27. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.2. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto da presente licitação, ficar com provada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizado a licitante/contratada, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 155 a 156, da Lei nº 14.133/2021, poderá sofrer as seguintes penalidades.

27.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

27.3.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

27.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

27.3.3. Fraudar na execução do contrato;

27.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

27.3.5. Cometer fraude fiscal;

27.3.6. Não manter a proposta;

27.3.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

27.3.8. Não celebrar o contrato;

27.3.9. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

27.3.10. Apresentar documentação falsa.

27.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

27.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

27.4.2. Multas de:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da contratação em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da contratação em caso de atraso na substituição do objeto, limitada a incidência a 5 (cinco) dias úteis. Após o quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

27.4.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

27.4.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

27.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

27.4.6. As sanções previstas nos **subitens 27.3.1. até o 27.3.5** poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

27.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, a empresas ou profissionais que:

27.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

27.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

27.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

27.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

27.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

27.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

27.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

27.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

27.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

27.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

27.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

27.14. Sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

27.15. Objetivando evitar dano ao Erário, a Contratante poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação em regular processo administrativo.

27.16. As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI.

27.17. Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o PRESTADOR DE SERVIÇO ou ADJUDICATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

27.18. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições do art. 107 da Lei 14.133/2021, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

27.19. A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

27.20. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da LICITANTE/CONTRATADA, na forma da lei.

27.21. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

28. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

28.2. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

28.3. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

28.4. OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SEREM ATENDIDOS PELO FORNECEDOR SERÃO:

28.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA:

28.4.1.1. Atestado (s) e/ou declarações de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação regular e satisfatória de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço da pessoa jurídica que o emitiu.

28.4.1.2. Quando o atestado for expedido com empresa privada deverá ser apresentado com firma reconhecida em cartório e acompanhado do contrato e nota fiscal de sua execução.

28.4.1.3. Os Atestados deverão ser emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas.

28.4.1.4. A conformidade dos atestados e/ou declarações de capacidade técnica poderá ser confirmada por meio de diligência, sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.

28.4.1.5. O atestado que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão aceitos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

28.4.2. REGISTRO DA EMPRESA/LICITANTE NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE.

28.4.2.1. Para fins desta licitação a entidade profissional competente é o Conselho Regional de Administração do domicílio sede da licitante.

28.4.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

28.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERATIVA:

28.4.4.1. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que disporá de escritório instalado na sede da contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato, por ocasião da futura contratação, contendo aparelhamento e pessoal considerados essenciais para a execução contratual, devendo a assinatura ser de forma eletrônica ou com reconhecimento de firma.

28.4.4.2. Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.

28.4.5. GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA.

28.4.5.1. Como requisito de pré-habilitação o licitante deverá apresentar garantia de manutenção da proposta nos seguintes termos:

28.4.5.1.1. A garantia de proposta deverá ser equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação;

28.4.5.1.2. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021;

28.4.5.1.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação;

28.4.5.1.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

28.4.6. OS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS SERÃO:

28.4.6.1. Valor de cada ITEM da Proposta: O concorrente deverá anexar à proposta planilha de custos de todos os itens cotados.

28.4.6.2. O critério de julgamento da proposta é o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

28. 3.6.3. As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

29.1. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI poderá exigir que o vencedor da licitação apresente justificativa demonstrando que a sua proposta é exequível.

29.2. As condições para participação no certame licitatório das licitantes ME/EPP enquadradas no tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016, regulamentada pelo Decreto Nº 8.538/2015, serão as detalhadas no edital de licitação.

29.3. A empresa contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com técnicos das Secretarias Requisitantes e demais pessoas necessárias para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho.

29.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação

29.5. Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos serviços contratados.

Júlio Borges - PI, 26 de fevereiro de 2026

Flávia Reinaldo de Sousa
Coordenadora da Equipe de Planejamento

ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ... CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ... NACIONALIDADE: ... ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa (Nº da identidade do declarante)

ANEXO III

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026

PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 0,00 (valor por extenso)

ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Secretaria Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATA DE REGISTRO DO PREÇO

Aos __de __de __, a Prefeitura Municipal de, através da Unidade Gerenciadora __, inscrita no CNPJ nº __, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº {numero_processo_contratacao}, que tem como objeto _____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO

1.1 DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto às secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e especificadas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº __/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. DO BENEFICIÁRIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:.....

CNPJ:..... E-MAIL:.....TEL:.....

ENDEREÇO:.....

RESPONSÁVEL:E-MAIL:

CPF: RG: TEL:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à

sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021,

e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023;

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que

aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Júlio Borges/PI, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

....., em de.....de

(ASSINATURAS)

Anexo IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- CADASTRO DE RESERVAS

CADASTRO DE RESERV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026.

PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº **XX/2026**

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: **XX/2026**

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e especificadas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº _/2026

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº _/2026, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO:.....

FORNECEDOR:

CNPJ: CONTATO:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE:

NUMERO DE ITENS:

DOS ITENS:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

....., em de.....de

(ASSINATURAS)

ANEXO V

– MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2026 ____

CONTRATO Nº XX/2026

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2026

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: XX/2026

PREÂMBULO

Aos __de __de __, a Razão Social Contratante.... – UF..., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº __./__-__, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.2 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativas e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e especificadas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº __/2026 e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de __/__/__ e encerramento em __/__/__, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP- M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

- 7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
- 7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

- 8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE:

CLASSIFICAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA:

FICHA:

- 8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- 9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
- 9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readaptação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa de:**

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado

da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Júlio Borges/PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

..... em de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO VI

– DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO) -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2026

SESSÃO PÚBLICA:/...../20....., ÀSH.....MIN.

A empresa, inscrita no CNPJ nº., por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº. e do CPF

nº....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no inciso VI do Art. 68º da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

☐ MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

☐ COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

☐ Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos da Lei nº 14.133/2021, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos do artigo 14º, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. quele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação

b) Declara também, nos termos do artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

- d)** Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e)** Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 6) Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado do licitante]

ANEXO VII

- MODELO DE DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2026

[identificação completa da licitante] _____ inscrito no CNPJ nº _____ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira
de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de
participação no **PREGÃO nº/** que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATO I:

Contratante:

Fone:

Objeto:

Data de Início:

Valor Contratado:

Valor executado:

Valores aditivados:

Previsão de conclusão:

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução que lhe for conveniente.

OBS: A licitante que opte pelo regime de ME ou EPP o qual possui limite de fraturamento anual preestabelecido, e deixar de informa contratos em execução que por ventura venham ser descobertos em posterior será imediatamente desclassificada, se ainda possível, e em caso contrario, não sendo possível sua desclassificação, terá o contrato rescindido por expedição de informação falsa e responderá na forma da lei penal em vigor.

() Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

....., de de

.....

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

1. DO OBJETIVO

1.1. O presente termo de referência tem por objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativos e de apoio funcional junto às secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, conforme condições, especificações, quantitativos, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos Órgãos Participantes, e estabelecidos nesse Termo de Referência.

1.2. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, sob o regime de execução indireta empreitada por preço unitário.

2. DA APRESENTAÇÃO

2.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos complementares, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativos e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**.

2.2. Deverá ser considerado como complementar às demais exigências do processo licitatório e dos documentos contratuais.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia e objetiva selecionar a melhor proposta para a Administração a ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo Fundamento Legal na Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações Lei 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/15 suas alterações e demais legislações correlatas.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1. O Órgão Gerenciador da Contratação será a Secretaria Municipal de Administração.

5. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

5.1. São Órgãos Participantes da Contratação:

- Secretaria Municipal de Agricultura;
- Secretaria Municipal de Esporte;
- Secretaria Municipal de Obras;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Saúde.

6. DA JUSTIFICATIVA

6.1.1. A **Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, apresenta uma carência significativa em relação à disponibilidade de recursos humanos adequados para a prestação eficiente de alguns de serviços públicos administrativos, operacionais e de apoio funcional. Tal carência vem sendo continuamente abordada pelos gestores das secretarias municipais que a apresentam como um dos maiores entraves ao funcionamento de suas atividades básicas e acima de tudo, como fator que dificulta melhores êxitos em suas ações e serviços. É importante frisar que a tratada insuficiência de pessoal afeta diretamente áreas essenciais da gestão como apoio operacional administrativo, atendimentos, execução de programas, suporte educacional, conduções de pessoas e materiais, etc, comprometendo a qualidade e a continuidade das atividades que são fundamentais para a população.

6.1.2. O déficit de recursos humanos, seja ele da mais qualificada ou da mais simples, gera um impacto negativo na operação regular das ações governamentais. No caso do município de Júlio Borges/PI quase todos os setores possuem esta dificuldade. Este cenário não apenas limita o acesso da população a serviços básicos, mas também compromete a imagem institucional da administração pública.

6.1.3. É relevante destacar que a dinâmica das demandas públicas possui sazonalidades próprias de sua funcionalidade. Assim é necessário que se tenha uma ferramenta que permita ajustes na quantidade de horas trabalhadas conforme as variações sazonais ou emergenciais que se apresentem quando da execução da prestação de serviços. Essa flexibilidade é crucial para que a Administração Pública possa sempre que preciso adaptar-se às circunstâncias funcionais aumentando ou diminuindo seu contingente de servidores a cada circunstância sem que precise arcar com altos custos associados à contratação direta de servidores de forma fixa e contínua.

6.1.4. Nesse cenário, a **contratação de serviços de fornecimento de recursos humanos** mediante empresa especializada, **surge como solução eficiente e legal**, possibilitando à Administração contar com profissionais qualificados para as funções, supervisionados por empresa experiente, garantindo regularidade, economicidade e qualidade na prestação dos serviços.

6.1.5. A contratação de recursos humanos de forma terceirizada permite à Prefeitura:

- A adequada alocação de recursos humanos para execução de atividades de apoio, liberando os servidores efetivos para funções estratégicas e de planejamento;
- A continuidade dos serviços públicos essenciais;
- A conformidade com as exigências legais trabalhistas e previdenciárias, por meio de fiscalização e gestão contratual eficiente;
- A flexibilidade na alocação de pessoal conforme a necessidade de cada setor, sem comprometer os limites legais de despesa com pessoal (art. 18, §1º da Lei Complementar nº 101/2000).

6.1.6. A natureza contínua dos serviços justifica a contratação por prazo determinado com prorrogação, conforme previsto na **Lei nº 14.133/2021**, sendo imprescindível à manutenção da rotina administrativa da Prefeitura.

6.1.7. Cabe ressaltar que além das demandas que provavelmente surgirão ao longo do prazo de vigência da licitação, atualmente já se verifica nesta Municipalidade a necessidade de contratação, com urgência do objeto deste Termo.

6.1.8. Sendo os serviços pretendidos imprescindíveis para o pleno e adequado funcionamento das unidades administrativas públicas, torna-se hiper necessária a contratação de empresa para a execução dos mesmos de forma terceirizada e indireta, trazendo maior celeridade à contratação e melhor resultado em termos de qualidade.

6.1.9. Assim, **JUSTIFICA-SE a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de recursos humanos, por hora trabalhada, para atender às necessidades das atividades e serviços operacionais, administrativos e de apoio funcional junto as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, resguardando o interesse público e a legalidade dos atos administrativos.**

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do artigo 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

7.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

7.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS.

8.1.1. A contratada deverá prestar os serviços obedecendo as técnicas apropriadas e com emprego de profissionais com qualificação ou aptidão comprovada para cada situação, obedecendo às orientações da Contratante;

8.1.2. Para a execução dos serviços, a licitante contratada utilizará, sob sua inteira responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, recursos humanos devidamente capacitada para a área a que se destina;

8.1.3. Para a execução dos serviços, a licitante deverá disponibilizar pessoal com grau de escolaridade de no mínimo ensino fundamental ou com comprovada experiência para função;

8.1.4. O perfil dos serviços dos profissionais demandados é de prestação continuada e difusa em suas ações, dificilmente mensuráveis de forma que venha a permitir uma contratação por produto ou resultado. Para a apuração dos serviços demandados no âmbito deste Termo de Referência, buscou-se apurar o quantitativo de pessoal a ser disponibilizado e suas características peculiares.

8.1.5. A empresa deverá avaliar habilidades e conhecimentos, mediante a valorização da capacidade de raciocínio envolvendo situações relacionadas à síntese das atribuições de cada cargo, em conformidade com o detalhamento do perfil profissional definido.

8.2. ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.

8.2.1. DAS QUANTIDADES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS PROFISSIONAIS.

ITEM	FUNÇÃO	UNIDADE	DEMANDA TOTAL DE HORAS/MES
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11000
2	Agente de Limpeza - Limpeza Pública	Hora Trabalhada	7425
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4125
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3025
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2750
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8525
7	Digitador	Hora Trabalhada	275
8	Instrutor de Esportes – Futebol	Hora Trabalhada	2475
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3575
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemblhados	Hora Trabalhada	550
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1650
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1375

8.2.2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Pública	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
2	Auxiliar administrativo	Nível médio com experiência e aptidão para função
3	Auxiliar de Atendimento Educacional	Nível médio com experiência e aptidão para função
4	Auxiliar de Escritório	Nível médio com experiência e aptidão para função
5	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
6	Digitador	Nível médio com experiência e aptidão para função
7	Instrutor de Esportes - Futebol	Nível médio com experiência e aptidão para função
8	Motorista de Veículo Leve	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
9	Operador de Máquinas Pesadas - Diversas	Ensino fundamental ou alfabetizado com experiência e aptidão para função
10	Orientador Social	Nível médio com experiência e aptidão para função
11	Visitador Social	Nível médio com experiência e aptidão para função

8.2.3. DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS – DIRETRIZES GERAIS DE TRABALHO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	ATIVIDADES GERAIS
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Pública	Realizar serviços de limpeza pública, tais como varrição de rua, coleta de resíduos, capinação, ajuntamento de detritos de árvores, etc.
2	Auxiliar administrativo/Auxiliar de Escritório.	Realiza atividades de apoio administrativo e de apoio funcional junto a secretaria, órgão ou equipamento de sua locação.
3	Auxiliar de Sala de Aula/Auxiliar de atendimento educacional	Realizar atividades de apoio em sala de aula, contribuindo para o acolhimento de alunos, auxílio aos professores e orientadores, cuidar de crianças especiais e realizar outras demandas funcionais de apoio escolar de sala.
4	Digitador	Digitar e imprimir documentos, digitar informações em sistemas informatizados, confeccionar planilhas e documentos de texto, conferir informações digitadas; outras atribuições inerentes à função.
5	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Realizar os serviços de apoio operacional junto a equipamento de fornecimento de água, cuidado de seu bom e regular funcionamento, ligando e desligando em horários certos e pré-definidos;
6	Instrutor de Esportes - Futebol	Realizar atividades de apoio em sala de aula inerentes à prática esportiva de sua atividade, elaborar cronograma de práticas esportivas, contribuir em atividades de educação física e de atividades esportivas com alunos de tempo integral, Outras atividades inerentes a função.
7	Motorista de Veículo Leve	Conduzir o veículo de forma regular e legal, zelando pela prevenção de acidentes, cuidar do veículo que faz uso, mantendo-o limpo e em regular estado de conservação, seguir as orientações de seus superiores imediatos, realizar outros serviços de condução de pessoas, encomendas e documentos
8	Operador de Máquinas - Diversas	Operar máquina de grande porte de acordo com o tipo de equipamento, fazendo-o de forma regular e preventiva de acidentes, seguindo a orientação de seus superiores, cuidando e zelando do equipamento que fizer uso.
9	Orientador Social	Acolher e orientar pessoas em vulnerabilidade, facilitar oficinas e atividades comunitárias, apoiar na identificação de necessidades e encaminhamentos para serviços, promover a participação social, auxiliar na busca por direitos e benefícios (como o Cadastro Único), e participar do planejamento e execução de ações de proteção social, visando o bem-estar e a autonomia dos indivíduos e famílias.

10	Visitador Social	Realiza visitas domiciliares para apoiar famílias, estimular o desenvolvimento infantil (0 a 3/6 anos) e fortalecer vínculos. Realizar orientação sobre cuidados, brincadeiras, identificação de vulnerabilidades, encaminhamento à rede de serviços (assistência, saúde, educação) e registro dos acompanhamentos.
----	------------------	---

8.2. QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO.

8.2.1. Os Serviços a serem prestados deverão estar em conformidade com as especificações constantes no quadro abaixo, e tem como referência o valor global de **R\$ 8.897.493,88 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)** para o período de 12 (doze) meses, conforme planilha abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QTD. HORAS MÊS	VLR. UNIDA DA HORA	VALOR MENSAL
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11.000	R\$ 15,43	R\$ 169.774,94
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Hora Trabalhada	7.425	R\$ 15,43	R\$ 114.598,08
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4.125	R\$ 15,43	R\$ 63.665,60
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3.025	R\$ 15,43	R\$ 46.688,11
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2.750	R\$ 15,43	R\$ 42.443,73
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8.525	R\$ 15,43	R\$ 131.575,58
7	Digitador	Hora Trabalhada	275	R\$ 17,88	R\$ 4.917,45
8	Instrutor de Esportes - Futebol	Hora Trabalhada	2.475	R\$ 15,43	R\$ 38.199,36
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3.575	R\$ 16,23	R\$ 58.032,37
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemelhados	Hora Trabalhada	550	R\$ 33,32	R\$ 18.328,57
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275	R\$ 23,80	R\$ 6.545,92
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1.650	R\$ 15,43	R\$ 25.466,24
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1.375	R\$ 15,43	R\$ 21.221,87
TOTAL MENSAL					R\$ 741.457,82
TOTAL GERAL PARA			12	MESES	R\$ 8.897.493,88

8.2.2. O Município, não se obriga a contratar, em sua totalidade, as horas profissionais quantificados, podendo ocorrer a contratação parcial mediante solicitações na medida das necessidades do serviço.

8.2.3. Os quadros acima poderão sofrer alterações a critério da Secretaria Responsável, de uma categoria profissional para outra, observados o valor global da contratação, os seus acréscimos e supressões, até o limite estabelecido no art. 125, da Lei nº 14.133/21.

8.2.4. O custo estimado foi apurado a partir dos memoriais de cálculos de estimativa de preços constante do processo administrativo, elaborado pelo setor responsável com base em normas e parâmetros oficiais.

8.2.5. Os valores supracitados também serão o valor máximo admitido para presente contratação.

8.3. OUTRAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS:

8.3.1. Deverão ser fornecidos manutenção e suporte técnico durante a vigência do contrato, sob as seguintes condições:

- 8.3.1.1. Atendimento telefônico ou por mensagens instantâneas para gestão de problemas, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de semana para abertura de chamadas técnicas;
- 8.3.1.2. O prazo máximo para início de atendimento a chamada técnica deverá ser de até 06 (seis) horas corridas, a partir da hora de abertura da mesma;
- 8.3.1.3. Eventuais interrupções programadas dos serviços, quando necessárias, deverão ser informadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias;
- 8.3.2. O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos relacionados às condições de trabalho exigidos neste Termo de Referência, se observada qualquer anormalidade na prestação dos serviços, o mesmo poderá ser suspenso/rescindido, ficando ainda a licitante vencedora sujeita às penalidades da Lei.

9. DA VISTORIA

- 9.2. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor público, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, devendo o agendamento ser previamente agendado na respectiva unidade administrativa.
- 9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
- 9.4. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
- 9.5. Caso a licitante não realize a vistoria, esta deverá apresentar declaração de que conhece as instalações do local de execução dos serviços objeto do presente pregão.

10. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo:
 - 10.2.1. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos da execução mensal dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
 - 10.2.2. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
- 10.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 10.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
- 10.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
- 10.6. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
- 10.7. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas, submetendo as etapas impugnadas à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- 10.8. A prestação do serviço não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita prestação dos serviços cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

11. DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

11.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação dos mesmos, depois da realização das aferições.

11.3. Pela prestação dos serviços a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE os preços ofertados sendo que os mesmos devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a prestação dos serviços, inclusive margem de lucro.

11.4. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com descrição dos serviços prestados, devidamente atestadas pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.

11.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 11.5.1. A data da emissão;
- 11.5.2. Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 11.5.3. O período de prestação dos serviços;
- 11.5.4. O valor a pagar; e
- 11.5.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

11.7. O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.

11.8. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se a prestação dos serviços não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

11.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.15. Após aceitação e ateste dos serviços efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

11.16. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

11.16.1. Se os serviços prestados não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas;

11.16.2. Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;

11.17. Na falta de estarem os documentos discriminados no **subitem 11.7**, com validade expirada ou com restrição, a empresa contratada deverá ser notificada para apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo a Prefeitura Municipal nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

11.18. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Empenho e/ou contrato será anulada pela Prefeitura Municipal, ficando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados, e após a regularização das falhas;

11.19. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste certame.

12. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO

12.2. O Prazo de Vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 107º da Lei n.º 14.133/21.

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, por servidor(es) devidamente indicados e com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior, por intermédio do Gestor de Contrato.

13.3. Os serviços deverão ser executados nos locais definidos a cada Ordem de Serviço, ou documento equivalente, emitidos pela Secretaria solicitante.

13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos ordenadores de despesas correspondentes, em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes.

13.5. Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão desfeitos e corrigidos por conta exclusiva da adjudicatária.

13.6. A fiscalização fornecerá à adjudicatária a especificação de qualquer serviço aqui não especificado, quando julgar necessário.

13.7. Caberá à fiscalização, entre outras atribuições, verificar o andamento dos serviços de acordo com o termo de referência e/ou projeto básico, elaborar os relatórios que serão encaminhados à referida Secretaria, juntamente com os atestes e faturas dos serviços executados, como também:

I - notificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção;

II - proporcionar todas as facilidades para que a adjudicatária possa desempenhar os serviços, objeto deste Termo de Referência, dentro das condições pactuadas;

III - assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela adjudicatária, aos locais de execução dos serviços;

IV - observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste procedimento sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da adjudicatária exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;

V - determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações e recomendações, cabendo à adjudicatária, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes;

VI - examinar, quando for o caso, as folhas de pagamento e/ou recibos de pagamento dos profissionais da contratados para comprovar o regular pagamento dos mesmos;

13.8. O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.

13.9. As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;

13.10. Os motivos de extinção do contrato são os estabelecidos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, observado as sanções estabelecidas nos arts. 155 a 156 da mesma lei.

13.11. A execução dos serviços será feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria (s) Requisitante (s).

13.12. A execução dos serviços será iniciada junto à Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, no prazo máximo de 05 (dois) dias úteis, contados da emissão da ordem de Serviço.

13.13. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, não serão considerados como inadimplemento contratual.

13.14. Contratada executará os serviços através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO

14.2. Regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

15. DA ADJUDICAÇÃO

15.2. Adjudicação será **por PREÇO GLOBAL**.

15.3. A opção pela ADJUDICAÇÃO por GLOBAL para a prestação de serviços terceirizados de fornecimento de recursos humanos (administrativos e funcionais) à Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI é justificada por aspectos técnicos e operacionais fundamentais. Vejamos:

15.4. A natureza contínua e a qualificação dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços requer uma equipe coesa e integrada, que possa garantir a eficiência e a continuidade nas atividades essenciais da administração. O parcelamento poderia fragmentar a atuação dos profissionais, dificultando a sinergia e comprometendo a qualidade do atendimento das demandas da população, uma vez que haveria a descontinuidade e/ou a desintegração do pessoal na execução dos serviços especialmente momentos críticos.

15.5. Na mesma vertente, a execução do serviço sem o parcelamento assegura um melhor controle sobre a prestação de contas e monitoramento das atividades, permitindo um ajuste mais ágil às necessidades operacionais do município. Em situações onde a disponibilidade de recursos humanos qualificada é crucial, a contratação integral garante que a equipe esteja sempre adequada ao perfil exigido, evitando lacunas que poderiam surgir com a divisão dos contratos. O não parcelamento também proporciona previsibilidade orçamentária e operacional, facilitando o planejamento a longo prazo dos serviços essenciais à comunidade.

16. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

17. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

17.2. Por serem comuns, os serviços objeto deste Termo de Referência serão licitados na modalidade pregão, com fulcro no artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA

18.2. O Prestador de Serviço beneficiário do preço vencedor fica obrigado, além do que consta neste Termo de Referência, a:

- 18.1.2. Assinar e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação;
- 18.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadoras de eventuais produtos necessários para desenvolvimento da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- 18.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- 18.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a contratante;
- 18.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta, de acordo com a necessidade de horas de cada Unidade demandante quanto ao preenchimento dos cargos vagos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 19.2.1. Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;
- 19.2.2. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;
- 19.2.3. Manter os empregados à disposição nos horários predeterminados pela Administração.
- 19.3. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 19.4. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, de modo a apresentar o comprovante de pagamento para parte Contratante, sob pena de não liberação do pagamento referente a fatura apresentada para liquidação.
- 19.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
- 19.6. Na execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, aportará a adjudicatária todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:
- 19.6.1. Executar os serviços de acordo com as normas e procedimentos técnicos em vigor, observando-se, em todo caso, as recomendações, orientações e determinações do MUNICÍPIO;
- 19.6.2. Substituir qualquer empregado no caso de falta ou ausência legal de maneira a não prejudicar o andamento e boa execução dos serviços;
- 19.6.3. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade do objeto do presente projeto básico;
- 19.6.4. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços em si;
- 19.6.5. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas, cientificando a o MUNICÍPIO do resultado das inspeções;
- 19.6.6. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, preferencialmente no Município de Júlio Borges/PI, os empregados necessários à execução do serviço sem qualquer ônus para o Município, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;

19.6.7. Apresentar mensalmente a comprovação do pagamento da remuneração / salários dos empregados, bem como, dos recolhimentos do INSS, referente a esses empregados, sem os quais, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao CONTRATANTE, para liquidação.

19.7. Apresentar, previamente, o currículo do empregado que será alocado para a execução do serviço.

19.8. Empregar, na execução do serviço, profissional devidamente qualificado, com situação regular, conforme prevê a legislação trabalhista, devendo apresentar a respectiva comprovação, quando solicitado pelo contratante.

19.9. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no que se refere à jornada de trabalho e efetuar o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

19.10. Fornecer ao seu empregado crachá de identificação, de uso obrigatório para acesso às dependências da Prefeitura, que deverão ser previamente aprovados, providenciando para que os mesmos cumpram as normas internas relativas à segurança.

19.11. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;

19.12. Apresentar o endereço residencial e número de telefone, do profissional em atividade, comunicando, imediatamente, qualquer alteração;

19.13. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade do seu empregado e apresentar relatório mensal de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura;

19.14. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, na admissão e quando necessário, os exames médicos do seu empregado.

19.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;

19.16. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com a Lei 14.133/2021;

19.17. Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades inerentes ao serviço contratado;

19.18. Instalar escritório na sede da contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, com aparelhamento e pessoal considerado essencial para a execução contratual, as suas expensas, para gerenciar operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:

19.18.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da Secretaria Requisitante;

19.18.2. Encaminhar ao Gestor Contratual todas as faturas dos serviços prestados;

19.18.3. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

19.18.4. Cuidar da disciplina;

19.18.5. Estar sempre em contato com o Gestor Contratual designado pela Secretaria Requisitante;

19.18.6. Controlar as horas efetivamente trabalhadas por todos os empregados alocados no Contrato;

19.18.7. Emitir Relatório mensal com base controle de ponto, em subsídio à medição mensal, que deverá compor a fatura.

19.18.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, solucionando de imediato todas as reclamações relacionadas ao serviço;

19.19. A contratada também se obriga a:

19.19.1. Não transferir o Contrato a outrem, no todo ou em parte;

19.19.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.19.3. Cumprir com o pagamento dos salários e benefícios lançados em sua proposta, apresentando mensalmente a comprovação dos mesmos, bem como dos recibos de férias, rescisões e das demais obrigações contratuais trabalhistas;

19.19.4. Toda a mão-de-obra a ser alocada, deverá apresentar declaração firmada por cada um dos empregados disponibilizados pela empresa contratada para execução dos serviços, atestando que está ciente do teor da Súmula Vinculante nº13, do Supremo Tribunal Federal, e que não possui parentesco com servidor ativo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI, que configure a incidência da vedação prescrita na referida Súmula, à luz da sua inteligência;

19.19.5. Executar os serviços com qualidade, zelo, eficiência e responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, por eventuais prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados;

19.19.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato decorrente do presente procedimento, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito, do MUNICÍPIO;

19.19.7. Apresentar, quando da entrega da fatura/nota fiscal para pagamento dos serviços executados, a documentação que comprove a sua regularidade fiscal;

19.19.8. Substituir sempre que exigido pelo MUNICÍPIO, o empregado ou encarregado da firma cuja permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios para a Prefeitura, sem que lhe assista nenhum direito à indenização ou reclamação;

19.19.9. Manter, durante toda a execução do contrato decorrente do presente procedimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas na correspondente licitação;

19.19.10. Manter neste Município, sob sua guarda e à disposição da fiscalização do Município, um livro de ocorrências dos serviços e uma via do contrato decorrente do presente processo, com todas as partes integrantes e todas as apostilas e demais documentos administrativos e técnicos dos serviços;

19.19.11. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Município através de seu representante legal e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta;

19.19.12. Planejar, juntamente com o respectivo ordenador de despesa, a execução dos serviços nos seus aspectos administrativos e técnicos;

19.19.13. Colocar na fiscalização dos serviços, com presença permanente, encarregado devidamente habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, o Município no prazo de quarenta e oito (48) horas;

19.19.14. Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização do Município, por escrito, no Livro de Ocorrências dos Serviços, anormalidade verificada na execução ou no controle técnico que ponha em risco a segurança e a qualidade dos serviços e sua execução;

19.19.15. Emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais, independentemente de haver ou não afastamento do trabalho;

19.19.16. Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, observando a obrigatoriedade de realização dos exames médicos adicionais, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e dimensional, sem nenhum ônus para os empregados, e, inclusive, compreendendo a realização de exames médicos complementares, quando solicitado pelo médico (NR 07);

19.19.17. Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –PPRA (NR 09); e

19.19.18. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.2. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

- 20.3. Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- 20.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 20.5. Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- 20.6. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- 20.7. Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
- 20.8. Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
- 20.9. Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.
- 20.10. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de Serviço, com base nas disposições da Lei 14.133/2021;
- 20.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 20.12. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
- 20.13. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
- 20.14. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 20.15. Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;
- 20.16. Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** para a execução do contrato;
- 20.17. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA**, desde que inerentes ao objeto do Contrato;
- 20.18. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 20.19. Acompanhar a execução da prestação dos serviços do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;
- 20.20. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 20.21. Acompanhar a prestação dos serviços, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada;
- 20.22. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 20.23. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 20.24. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada;
- 20.25. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
 - 20.25.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

- 20.25.2. Fazer cumprir os termos da Lei 14.133/21, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do contrato;
- 20.25.3. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 20.25.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
- 20.25.5. Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; e
- 20.25.6. Extinguir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 138 e 139 da Lei 14.133/2021.
- 20.26. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
- 20.27. Fiscalizar mensalmente, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, especialmente:
- 20.27.1. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, quando for o caso, a fim de verificar qualquer irregularidade;
- 20.27.2. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados.
- 20.27.3. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato; e
- 20.27.4. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

21. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 21.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 21.3. A fiscalização do contrato e o acompanhamento da execução dos serviços serão realizados por servidor formalmente designado pelo Contratante, que atuará, juntamente com o responsável técnico da contratada (preposto), na fiscalização do contrato e no acompanhamento da prestação dos serviços, registrando as ocorrências e adotando as providências para sua correção, tendo por parâmetro os resultados técnicos esperados e cujas atribuições básicas são:
- 21.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
- 21.3.2. Solicitar junto a empresa contratada todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços.
- 21.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 21.3.4. Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato.
- 21.3.5. Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos serviços.
- 21.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
- 21.5. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

21.6. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

21.7. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

21.8. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.9. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125º da Lei nº 14.133, de 2021.

21.10. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

21.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em extinção contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

21.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

21.13. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

21.14. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

21.15. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

21.16. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

21.17. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

22. DO ADITAMENTO DE PRAZO.

22.2. Para realização de aditamentos de prazo se faz necessário:

- 22.2.1. apresentação de justificativas que embasem a alteração pretendida;
- 22.2.2. manutenção das obrigações pré-existentes no contrato;
- 22.2.3. formalização do termo aditivo,
- 22.2.4. divulgação do aditivo no órgão de imprensa oficial;

23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

24. DO REAJUSTE

24.2. Os reajustes salariais seguirão o que dispõe a legislação vigente nacional.

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

25.2. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária devendo esta ser consignada somente para a formalização do contrato.

25.3. Para fins de contratação dos serviços pelo município de Júlio Borges/PI, as despesas correrão às custas das dotações orçamentárias consignadas na LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026.

25.4. Ocorrendo aditivos de prazos e caso estes ultrapassem o exercício financeiro a dotação orçamentária será ajustada por apostilamento considerando o disposto na LOA – Lei Orçamentária Anual do exercício em questão.

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL

26.2. O Contrato poderá ser extinto:

26.2.1. De forma unilateral pelo CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

26.2.2. Pela inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma das partes incorrer em falta ao que aqui foi pactuado, de tal forma que não subsistam condições para a sua manutenção;

26.2.3. Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução e pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito;

26.3. A infração de qualquer disposição prevista na legislação federal específica para realização de contratos administrativos.

26.4. Parágrafo Único. Em qualquer hipótese, a rescisão se fará através de ato administrativo, por deliberação unilateral da administração, sendo o CONTRATADO notificado de tal decisão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

27. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.2. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto da presente licitação, ficar com provada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizado a licitante/contratada, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 155 a 156, da Lei nº 14.133/2021, poderá sofrer as seguintes penalidades.

27.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

27.3.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

27.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

27.3.3. Fraudar na execução do contrato;

27.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

27.3.5. Cometer fraude fiscal;

27.3.6. Não manter a proposta;

27.3.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

27.3.8. Não celebrar o contrato;

27.3.9. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

27.3.10. Apresentar documentação falsa.

27.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

27.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

27.4.2. Multas de:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da contratação em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da contratação em caso de atraso na substituição do objeto, limitada a incidência a 5 (cinco) dias úteis. Após o quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

27.4.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

27.4.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

27.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

27.4.6. As sanções previstas nos **subitens 27.3.1. até o 27.3.5** poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

27.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, a empresas ou profissionais que:

27.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

27.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

27.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

27.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

27.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

27.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

27.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

27.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

27.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

27.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

27.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

27.14. Sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

27.15. Objetivando evitar dano ao Erário, a Contratante poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação em regular processo administrativo.

27.16. As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI.

27.17. Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o PRESTADOR DE SERVIÇO ou ADJUDICATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

27.18. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições do art. 107 da Lei 14.133/2021, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

27.19. A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

27.20. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da LICITANTE/CONTRATADA, na forma da lei.

27.21. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

28. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

28.2. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

28.3. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

28.4. OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SEREM ATENDIDOS PELO FORNECEDOR SERÃO:

28.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA:

28.4.1.1. Atestado (s) e/ou declarações de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação regular e satisfatória de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço da pessoa jurídica que o emitir.

28.4.1.2. Quando o atestado for expedido com empresa privada deverá ser apresentado com firma reconhecida em cartório e acompanhado do contrato e nota fiscal de sua execução.

28.4.1.3. Os Atestados deverão ser emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas.

28.4.1.4. A conformidade dos atestados e/ou declarações de capacidade técnica poderá ser confirmada por meio de diligência, sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.

28.4.1.5. O atestado que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão aceitos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

28.4.2. REGISTRO DA EMPRESA/LICITANTE NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE.

28.4.2.1. Para fins desta licitação a entidade profissional competente é o Conselho Regional de Administração do domicílio sede da licitante.

28.4.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

28.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERATIVA:

28.4.4.1. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que disporá de escritório instalado na sede da contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato, por ocasião da futura contratação, contendo aparelhamento e pessoal considerados essenciais para a execução contratual, devendo a assinatura ser de forma eletrônica ou com reconhecimento de firma.

28.4.4.2. Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.

28.4.5. GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA.

28.4.5.1. Como requisito de pré-habilitação o licitante deverá apresentar garantia de manutenção da proposta nos seguintes termos:

28.4.5.1.1. A garantia de proposta deverá ser equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação;

28.4.5.1.2. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021;

28.4.5.1.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação;

28.4.5.1.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

28.4.6. OS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS SERÃO:

28.4.6.1. Valor de cada ITEM da Proposta: O concorrente deverá anexar à proposta planilha de custos de todos os itens cotados.

28.4.6.2. O critério de julgamento da proposta é o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

28. 3.6.3. As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

29.1. A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI poderá exigir que o vencedor da licitação apresente justificativa demonstrando que a sua proposta é exequível.

29.2. As condições para participação no certame licitatório das licitantes ME/EPP enquadradas no tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016, regulamentada pelo Decreto Nº 8.538/2015, serão as detalhadas no edital de licitação.

29.3. A empresa contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com técnicos das Secretarias Requisitantes e demais pessoas necessárias para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho.

29.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação

29.5. Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos serviços contratados.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí



Júlio Borges - PI, 26 de fevereiro de 2026

Flávia Reinaldo de Sousa
Coordenadora da Equipe de Planejamento

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

1.0 – UNIDADE REQUISITANTE.

- **UNIDADE REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração,

- **EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

- Flávia Reinaldo de Sousa – Função: Coordenadora da Equipe de Planejamento
- Fábio Ribeiro Porto – Função: Membro da Equipe de Planejamento
- Litercilia Dias da Costa – Função: Membro da Equipe de Planejamento

2.0 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 - PROBLEMA RESUMIDO

Insuficiência de recursos humanos e falta de mão de obra específica para atividades de apoio operacional e administrativo.

2.2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A **Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI**, apresenta uma carência significativa em relação à disponibilidade de recursos humanos adequados para a prestação eficiente de alguns serviços públicos administrativos e operacionais de apoio funcional. Tal carência vem sendo continuamente abordada pelos gestores das secretarias municipais que a apresentam como um dos maiores entraves ao funcionamento de suas atividades básicas e acima de tudo, como fator que dificulta melhores êxitos em suas ações e serviços. É importante frisar que a tratada insuficiência de pessoal afeta diretamente áreas essenciais da gestão como apoio operacional administrativo, atendimentos, execução de programas, suporte educacional, conduções de pessoas e materiais, etc, comprometendo a qualidade e a continuidade das atividades que são fundamentais para a população.

O déficit na recursos humanos, seja ela a mais qualificada ou a mais simples, gera um impacto negativo na operação regular das ações governamentais. No caso do município de Júlio Borges/PI quase todos os setores possuem esta dificuldade em face das crescentes demandas da comunidade. Este cenário não apenas limita o acesso da população a serviços básicos, mas também compromete a imagem institucional da administração pública.

É relevante destacar que a dinâmica das demandas públicas possui sazonalidades próprias de sua funcionalidade. Assim é necessário que se tenha uma ferramenta que permite ajustes na quantidade de colaboradores conforme as variações sazonais ou emergenciais que se apresentem quando da execução da prestação de serviços. Essa flexibilidade é crucial para que a Administração Pública possa sempre que preciso adaptar-se às circunstâncias funcionais aumentando ou diminuindo seu contingente de servidores a cada circunstância sem que precise arcar com altos custos associados à contratação direta de servidores de forma fixa e contínua

A solução desta problemática deve ser abordada com prioridade pois está interligada ao bem-estar social e à qualidade de vida dos cidadãos. A falta de funcionários qualificados compromete a capacidade da prefeitura em implementar e manter projetos importantes que visam o desenvolvimento sustentável do município. Assim, a adequação no quadro de recursos humanos não é apenas uma questão administrativa; trata-se de uma necessidade real que impacta diretamente no atendimento às demandas sociais.

Diante dessa situação, a busca pela contratação de profissionais competentes e a ampliação do time de servidores se torna essencial para garantir não só a eficácia na prestação dos serviços públicos, mas também a promoção de um ambiente de trabalho dinâmico e motivador para os colaboradores já existentes. Portanto, atender a esta necessidade se alinha ao interesse público, garantindo que todos os cidadãos desta municipalidade tenham acesso a serviços de qualidade que atendam suas necessidades básicas e urgentes.

3.0 - ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ANUAL

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização, porém é parte constitutiva das atividades de cada secretaria, sendo essenciais.

4.0 - REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI reconhece a necessidade urgente constituir forma de manter suas atividades de apoio operacional, funcional e administrativo em regular funcionamento, enfrentando de forma eficiente o problema da escassez de recursos humanos e à falta de mão de obra específica para estas funções. Com isso em mente, elaboraram-se os seguintes requisitos mínimos que devem ser atendidos pela solução contratada para garantir eficiência e continuidade na prestação dos serviços.

4.1 - Requisitos gerais da contratação:

- Fornecimento de profissionais com aptidão específica aos cargos de apoio operacional de atividades básicas nas áreas pertinentes aos serviços públicos necessários junto às secretarias do município de acordo com a necessidade e demanda.
- Garantia de um número mínimo de 25% a mais do que o quantitativo atual de servidores, visando suprir a demanda imediata e futura das atividades.
- Implantação de um sistema de gestão de competências que permita identificar as habilidades atuais dos profissionais e as necessidades de formação constante, assegurando alinhamento às demandas da administração pública, bem como, a realização de treinamentos e/ou capacitações para os colaboradores, de acordo com a atividade e grau de conhecimento inerente a função, focando em atualização profissional e capacitação em novas tecnologias e metodologias de trabalho.
- Disponibilidade de suporte técnico especializado para auxílio na implementação de melhores práticas de gestão de pessoas e de serviços públicos, com equipe acessível durante todo o período de contrato.
- Capacidade de realizar a execução de serviços emergenciais em até 48 horas após a solicitação formal da Prefeitura, assegurando resposta ágil em situações críticas.
- Estabelecimento de um canal de comunicação efetivo entre a empresa prestadora de serviços e a Prefeitura, garantindo transparência e fluidez na troca de informações.
- Cumprimento das normativas de saúde e segurança do trabalho, proporcionando um ambiente adequado e seguro para todos os colaboradores envolvidos na execução dos serviços.

Esses requisitos visam assegurar a seleção de propostas que atendam integralmente à necessidade identificada, promovendo eficiência e excelência nos serviços prestados à população de Júlio Borges/PI.

4.2. Requisitos mínimos de qualidade e custo benefício:

A contratação deverá, incluindo os requisitos mínimos do Termo de Referência:

- Escolher a proposta mais vantajosa mediante competição, zelando-se sempre pela contratação da melhor qualidade possível com o menor preço.
- A descrição dos requisitos no Termo de Referência deve se limitar àqueles requisitos indispensáveis ao atendimento da necessidade, garantindo-se a competitividade da contratação e a maior eficiência possível.
- A execução dos serviços deve atender as condições e prazos estabelecidos mediante determinação das Secretarias do Município;
- Os recursos humanos envolvidos e disponibilizados pela contratada dever ser devidamente qualificada, orientada e com utilização de todos os EPI's quanto os serviços a serem prestados;
- No prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços, a Contratada deverá providenciar tudo que for necessário para a execução contratual;

4.3. Requisitos de qualificação técnica.

Para garantir a qualidade dos serviços deverá ser exigido do interessado a ser contratado a comprovação de capacidade técnica mínima a seguir:

- **Atestado de Capacidade Técnica:** Comprovação de que a empresa já realizou ou está realizando satisfatoriamente serviços iguais ou similares ao que se pretende contratar.

- **Responsabilidade Técnica:** Indicação de profissional qualificado para supervisionar os serviços e adotar medidas que se façam necessárias ao seu bom desempenho.
- **Registro e regularidade junto à entidade profissional competente:** Comprovação de registro e regularidade no mínimo no Conselho Regional de Administração do domicílio sede da licitante.

4.4. Requisitos de qualificação econômico-financeira:

Considerando a importância dos serviços a serem prestados para o bom funcionamento das secretarias, é imprescindível que o vencedor do certame tenha comprovado sua boa situação econômico-financeira. Para tanto deverá apresentar dentre seus documentos de Habilitação os itens abaixo, visando evitar rescisões contratuais antecipadas geradas pelo inadimplemento da empresa junto aos funcionários e ao fisco municipal, estadual e federal.

- **Balanco Patrimonial:** Apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, assinado por profissional habilitado da área contábil, devendo constar os índices:
 - Índice liquidez corrente maior que 1,0;
 - Índice liquidez seca maior que 1,0;
 - Índice endividamento menor que 1,0;
- **Patrimônio Líquido:** Comprovação de patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Contratação.
- **Garantia de manutenção da proposta.** A garantia de proposta deverá ser equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021.

4.5. Requisitos para fiscalização.

- A fiscalização da execução dos serviços deverá ser feita por Comissão de Fiscalização composta por servidor designado para tal fim, segundo critérios objetivos.
- A descrição detalhada da fiscalização será estabelecida pelo Termo de Referência que acompanhará o edital.

4.2. Requisitos normativos e legais:

A contratação deverá atender ao que determina as seguintes normas:

- **Lei 14.133/2021** – (Nova Lei de Licitação);
- **Lei nº 13.429/2017**, de 31 de março de 2017 que dispõe sobre a terceirização de serviços dos entes públicos;
- **Lei Complementar 123/2006**, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as micro e pequenas empresas;
- **Instrução Normativa IN nº. 05/2017**, de 26 de maio de 2017 que estabelece os parâmetros para realização das atividades;
- **Código Civil Brasileiro**, sobretudo a Teoria Geral dos Contratos;
- **Código de Defesa do Consumidor**, quando cabível;
- **STF – Supremo Tribunal Federal:** RE 1298647 - Tema 1.118 - Repercussão Geral.

Subsidiariamente e suplementarmente, no que cabível e compatível, poderá, em caso de lacunas, integrar-se pela analogia e pelos princípios gerais do direito.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta

5.0 – ESTIMATIVA DA QUANTITATIVOS E REQUISITOS MÍNIMOS.

A estimativas de quantidade realizada mediante a demanda de cada secretaria são a indicadas conforme abaixo informado.

5.1. – DAS QUANTIDADES.

As quantidades estão estabelecidas no anexo deste (Planilhas de Cálculos)

O quantitativo estipulado no anexo deste documento considerou a demanda de atividades a ser desenvolvida, estabelecendo-se um parâmetro com base na quantidade de profissionais efetivos e a devida necessidade/demanda para cada função/atividade.

Assim, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do trabalho, foram dimensionadas a estimativa da necessidade de horas de trabalho a ser fornecida.

5.2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CADA FUNÇÃO.

Os requisitos de cada função estão estabelecidos no anexo deste ETP. (Planilhas de Cálculo)

5.3. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS.

As atribuições de cada função estão estabelecidas no anexo deste ETP. (Planilhas de Cálculo).

6.0 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Soluções analisadas:

Solução 1: Capacitação e Treinamento de Servidores já existentes;

Solução 2: Realização de licitação para contratação direta de profissionais – pessoa física, sob demanda.

Solução 3: Realização de licitação para contratação de empresa para fornecimento de recursos humanos complementares, sob demanda.

6.2. Análise das soluções:

Solução 1: Capacitação e Treinamento de Servidores já existentes.

Vantagens:

- **Qualidade Profissional:** Melhora a competência técnica dos servidores existentes, resultando em maior eficiência.
- **Flexibilidade de conteúdo/capacitação:** Permite adaptar o conteúdo dos treinamentos às necessidades específicas das atividades específicas e carências da secretaria e do município;
- **Manutenção do processo de capacitação:** A capacitação contínua pode ser inserida na rotina da administração pública.

Desvantagens:

- **Tempo de Implementação:** As melhorias obtidas com as capacitações podem levar tempo para serem percebidas efetivamente considerando que serão implementadas à pessoal já existente cujo fluxo funcional, em virtude da inquestionável carência de pessoal, demanda sobrecarga laboral.
- **Resistência à Mudança:** Os funcionários tendem a ser resistentes às capacitações, primeiro por conta da carga horária que já estão submetidos e segundo em virtude da possibilidade de acúmulo de trabalho por conta das ausências para as capacitações.
- **Continuidade da carência de profissionais:** A capacitação poderá melhorar a qualidade técnica dos profissionais, porém persiste neste caso o cerne fundamental do problema que é a carência na quantidade de profissionais.

Solução 2: Realização de licitação para contratação direta de profissionais – pessoa física, sob demanda

Vantagens:

- **Especificidade Profissional:** O município poderá definir quais profissionais ira licitar e contratar por determinado período.
- **Qualificação:** Permite que o município especifique a qualificação dos profissionais;
- **Implementação de novos profissionais:** O município poderá inserir no ambiente de trabalhos novas ideias e energias.

Desvantagens:

- **Custo:** A contratação dos profissionais em si acarreta ao município elevado custo com encargos, direitos, etc. Tais custos afetam diretamente a estabilidade financeira e fiscal do município, aumentando inclusive o índice de custo com pessoal pois todos serão alocados em folha;
- **Possibilidade de direcionamento/burla a lei de licitações:** Neste tipo de solução os profissionais tenderão a concorrer entre si, se ajustando a um patamar de expectativa financeira ferindo assim a competitividade e o princípio maior dos objetivos da licitação que é contratar pelo menor custo;
- **Dificuldades de aferição de requisitos de escolha:** Especialmente para as atividades menos qualificada torna-se difícil estabelecer critérios isonômicos e fundados para aferição do contratado.
- **Limitação de Recursos:** Necessidade de um planejamento orçamentário específico para viabilizar as contratações.

Solução 3: Terceirização de Serviços - Realização de licitação para contratação de empresa para fornecimento de recursos humanos complementares, sob demanda.

Vantagens:

- **Custo:** Pode representar economia ao comparar salários e encargos sociais de funcionários diretamente contratados. Além disso a possibilidade de competitividade entre concorrentes gerará diminuição dos custos;
- **Flexibilidade da quantidade:** Permite ajustar a quantidade de mão de obra necessária às demandas sazonais. Isso gera diminuição de custos por não ser uma quantidade uniforme todos os períodos. Além disso, esta solução oferece a possibilidade de um melhor planejamento e equacionamento econômico financeiro do município em virtude de ser possível se adequar às realidades de cada momento.
- **Custo-benefício em relação a qualidade do trabalho:** Poderão ser previstos mecanismos de acompanhamento e controle capazes de assegurar, dentre outros, qualificação mínima dos profissionais, capacitações, fiscalizações eficazes, etc.
- **Rapidez de Implementação:** O processo de contratação é rápido. Os serviços podem ser iniciados rapidamente.

Desvantagens:

- **Controle de Qualidade:** É necessário que se implemente um rigoroso controle de qualidade da prestação dos serviços.
- **Impacto na Moral:** Funcionários efetivos podem sentir-se ameaçados ou desvalorizados.
- **Dependência:** Criação de vínculos contratuais que podem limitar opções futuras.

6.3. Análise Comparativa:

6.3.1. Análise Técnica:

Do ponto de vista técnico todas as soluções possuem alguns elementos de viabilidade, restando desvantagens em alguns casos quanto a prazos de implantação, custos e formas de execução.

6.3.2. Análise Econômica:

Do ponto de vista econômico, a solução que se torna mais adequada e viável é a terceirização dos serviços pois tende a obter-se maior economia tanto por conta da competitividade, quanto da adequação da operacionalidade em virtude da flexibilidade de diminuição de quantitativos quando a carência for menor.

6.4. Da solução escolhida e da justificativa.

Como se vê, cada solução oferece abordagens distintas para enfrentar a insuficiência de recursos humanos do município. Assim, a escolha deve considerar os objetivos estratégicos e a realidade orçamentária e financeira do município, além da necessidade de manter a qualidade nos serviços públicos.

Considerando todas as possibilidades, suas vantagens e desvantagens, verifica-se que a solução que melhor atende ao interesse público é a **contratação de empresa para fornecimento de recursos humanos complementares por hora de serviço executada a ser ofertada de acordo com a necessidade de cada secretaria.**

7.0 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratação de uma empresa especializada para fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço, junto a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Júlio Borges/PI é justificada em diversos aspectos técnicos e operacionais, bem como por seus benefícios econômicos.

Primeiramente, essa solução técnica se mostra adequada devido à sua capacidade de suprir a falta de recursos humanos de forma rápida e eficaz. A terceirização por hora de trabalho executada permite o acesso a profissionais já capacitados que atendem às necessidades específicas da administração pública, garantindo eficiência na execução das atividades operacionais e administrativas.

Além disso, a compatibilidade e facilidade de implementação da solução escolhida soma-se aos pontos favoráveis já destacados o que torna este modelo ainda mais atraente.

Em relação aos benefícios operacionais, a opção pela terceirização apresenta vantagens significativas. Isso porque, a empresa prestadora dos serviços será responsável pela gestão dos recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento e monitoramento do desempenho, permitindo à Prefeitura focar em suas atividades essenciais e estratégias de desenvolvimento. Nesta vertente, a responsabilidade pela manutenção e atualização de pessoal recai sobre a contratada, assegurando que a Prefeitura tenha continuamente acesso a um time qualificado, capaz e eficaz, conforme as necessidades exigidas em cada momento.

Em mesmo sentido, com o atendimento das exigências que deverão compor o arcabouço da contratação a empresa contratada, inequivocamente, terá demonstrado através de documentos e informações de serviços executados ou em execução, possuir experiência consolidada no setor, com processos definidos e práticas estabelecidas, resultando em um tempo de integração menor na transição suave das atividades. Esse fator minimiza o impacto nas operações existentes e garante que os serviços públicos permaneçam ininterruptos durante o processo de adaptação.

Adicionalmente, a escalabilidade desta solução atende à dinâmica das demandas públicas permitindo ajustes na quantidade de horas trabalhadas conforme as variações sazonais ou emergenciais na prestação de serviços. Essa flexibilidade é crucial para uma Administração Pública que deve adaptar-se rapidamente a circunstâncias diversas, sem arcar com custos fixos altos associados à contratação direta de servidores.

A análise econômica comprova que a terceirização de serviços proporciona um custo-benefício vantajoso para a administração. A redução de custos relacionados à folha de pagamento, encargos trabalhistas e benefícios é substancial, já que a empresa contratada assume essas responsabilidades financeiras.

Por fim, tem-se que o retorno esperado sobre o investimento não se limita exclusivamente à economia imediata, mas se estende ao longo do tempo, visto que, além de se ter garantida a melhoria da qualidade dos serviços prestados, estes serão contratados de acordo com a demanda do momento, refletindo diretamente na diminuição dos custos, e em virtude da qualidade, em melhor atendimento ao cidadão. Ao promover serviços mais eficientes e com maior qualidade, a efetividade da gestão municipal é amplamente beneficiada, o que atinge o interesse público de forma direta.

Assim, a alternativa escolhida se consagra não apenas como uma solução viável frente às dificuldades enfrentadas, mas também como uma estratégia de modernização e profissionalização da gestão pública, capaz de gerar melhorias significativas nos serviços oferecidos à população.

8.0 – DO VALOR ESTIMADO

O Valor estimado da contratação é de R\$ 8.897.493,88 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses, conforme planilhas de cálculos anexo a este expediente.

A estimativa do valor foi obtida através planilha de custo que levou em consideração dados oficiais de acordo com a especificidade do objeto e as características da prestação dos serviços, sempre com atenção à melhor contratação e atendimento ao interesse público.

Este formato de aferimento de estimativa de custos é amplamente praticado por diversos órgão como governo federal, governos estaduais, poder judiciário federal e estadual, tribunais de contas dos estados e tribunal de contas da união, ministérios públicos, etc.

Encontram-se também anexos a este ETP os Orçamentos, Tabela e demais detalhes que originaram a estimativa de custos.

Destaca-se ainda, que a presente contratação está de acordo com o mercado, inclusive em relação as bases salariais que forma extraídas de convenções coletivas de trabalho e/ou de fontes oficiais salariais.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos estabelecidos no Orçamento anual do município (LOA – Lei Orçamentária Anual).

9.0 - PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.

A opção pela "Contratação não parcelada" para a fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço, junto a diversas secretarias do município é justificada por aspectos técnicos e operacionais fundamentais. Vejamos:

Inicialmente, a natureza contínua dos serviços requer uma equipe coesa e integrada, que possa garantir a eficiência e a continuidade nas atividades essenciais da administração pública. O parcelamento poderia fragmentar a atuação dos profissionais, dificultando a sinergia e comprometendo a qualidade do atendimento às demandas da população, uma vez que haveria descontinuidade no fornecimento de pessoal capacitado em momentos críticos.

Por outro ângulo, mas em mesma vertente, a execução do serviço sem o parcelamento assegura um melhor controle sobre a prestação de contas e monitoramento das atividades, permitindo um ajuste mais ágil às necessidades operacionais do município. Em situações em que a disponibilidade de mão de obra com a devida qualificação é crucial, a contratação integral garante que a equipe esteja sempre adequada ao perfil exigido, evitando lacunas que poderiam surgir com a divisão dos

contratos. O não parcelamento também proporciona previsibilidade orçamentária e operacional, facilitando o planejamento a longo prazo dos serviços essenciais à comunidade.

Por fim, ao optar pela contratação não parcelada, a administração pública reforça seu compromisso com a eficiência e a transparência nas contratações. Essa escolha não apenas atende à urgência das demandas existentes, mas também potencializa o atendimento ao interesse público, ao assegurar que todos os serviços sejam prestados de maneira contínua e com padrão elevado de qualidade. A uniformidade na mão de obra garantirá um atendimento mais eficaz e responsivo às necessidades da população de Júlio Borges/PI promovendo assim, uma gestão mais eficiente e comprometida com o bem-estar coletivo.

10.0 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço, junto às diversas secretarias do município alcançar maior economicidade ao maximizar o custo-benefício dos recursos investidos.

Em âmbito geral, a abordagem adotada reduz custos com encargos trabalhistas e benefícios que normalmente estão associados a contratações diretas, além de permitir uma gestão mais eficiente dos gastos, já que os valores contratados serão direcionados exclusivamente para a aquisição da mão de obra necessária. A previsão de um valor fixo por hora facilita o planejamento orçamentário, contribuindo para uma melhor alocação de recursos.

Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, a solução proposta possibilitará a seleção de profissionais capacitados, às atividades atendendo de forma específica às demandas da Prefeitura. Com isso, será possível obter funcionários com habilidades específicas que elevam a qualidade dos serviços prestados, sem o vínculo permanente que limitava a flexibilidade na adequação do quadro de pessoal.

Ademais, a otimização dos recursos materiais e financeiros estará intrinsecamente ligada à expertise da empresa contratada, que certamente traz know-how em gestão de serviços e processos. Isso resultará em um uso adequado e eficiente das ferramentas e insumos necessários para a prestação dos serviços públicos. A empresa especializada deve oferecer soluções inovadoras e eficientes que possibilitem redução de desperdícios e aumento produtivo, refletindo diretamente no desempenho das atividades governamentais.

De forma bem específica, a solução trará, de imediato, além dos objetivos já abordados, dentre outros, os seguintes, que descrevemos de forma não taxativa e apenas à título ilustrativo.

- proporcionar que sejam realizados o atendimento de todas as demandas das secretarias demandantes, atingindo assim à atividade finalística das mesmas e o interesse público da população por estas assistida e atendida;
- assegurar a continuidade da prestação de serviços de cada órgão tendo como primícia uso racional dos recursos humanos e financeiros;
- manter os servidores com carga horária compatível e dentro dos parâmetros legais;
- proporcionar melhor condições de atendimento dos serviços prestados à população, em especial da saúde, da Assistência Social, da infraestrutura e da educação;
- atender de forma mais precisa os prazos administrativos e legais da gestão;
- eficiência e agilidade no cumprimento das obrigações formais, funcionais e burocráticas da administração;

Em síntese, a escolha pela terceirização através de uma empresa especializada não apenas representa uma estratégia de redução de custos, mas também assegura a eficiência na utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, contribuindo para a continuidade e eficácia dos serviços públicos essenciais à administração municipal.

11.0 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementação eficaz da solução proposta, que visa a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço para atender às necessidades operacionais, administrativas, funcionais e de apoio da administração municipal, é necessário adotar uma série de providências operacionais e estruturais. Essas ações devem ser direcionadas a garantir que o serviço contratado atenda às necessidades da administração pública de forma eficiente, minimizando riscos e otimizando recursos.

Primeiramente, recomenda-se a realização de um diagnóstico detalhado das áreas onde há maior demanda por serviços e atividades que podem ser delegadas à mão de obra terceirizada. Isso permitirá identificar as especializações necessárias e quantificar de maneira eficiente a quantidade de pessoal a ser disponibilizado a cada uma, assegurando que a empresa

selecionada esteja apta a fornecer trabalhadores com as competências e habilidades apropriadas e nas quantidades necessárias ao regular funcionamento do órgão. Caso as quantidades já estabelecidas neste estudo sejam insuficientes deve ser providenciado seu ajuste.

Em seguida, é fundamental estabelecer critérios precisos para a seleção da empresa contratada, considerando não apenas o custo, mas também a qualidade do serviço prestado. A elaboração de um termo de referência robusto que especifique claramente as atribuições, responsabilidades e requisitos de qualificação dos profissionais a serem alocados garantirá que a prestação de serviços ocorra com maior eficácia e menos interrupções.

Deve-se também planejar a integração da equipe terceirizada aos servidores efetivos da Prefeitura. Para isso, sugere-se implementar um programa de acolhimento e orientação que facilite a assimilação das práticas administrativas e funcionais da instituição. Este programa também servirá para estabelecer canais de comunicação entre as equipes, promovendo uma colaboração mais fluida nas atividades diárias.

A capacitação de servidores públicos para a fiscalização e gestão do contrato, caso não se achem aptos, é outra providência essencial, especialmente em virtude da complexidade no tipo de serviço a ser prestado. Essa capacitação, se necessária, deve focar em aspectos técnicos e de gestão de contratos de terceirização, preparando a equipe interna para liderar a interface com a empresa contratada e assegurar a conformidade com os objetivos estabelecidos.

Recomenda-se também que a empresa contratada apresente um cronograma de repasse de verbas para ser aprovado pela contratante antes da assinatura do contrato, quanto aos valores de décimo terceiro salário e adicional de férias e seus encargos previdenciários, evitando que a administração repasse mensalmente recursos que venham a ficar acumulados em poder da contratada, o que poderia ocasionar utilização indevida ou para outros fins que não os destas verbas por parte da mesma.

Por fim, é importante instituir um sistema de monitoramento e avaliação dos serviços prestados, com indicadores de desempenho que permitam acompanhar a eficácia e a eficiência da mão de obra terceirizada. Esse acompanhamento deve ser realizado periodicamente e os resultados devem servir como base para ajustes contratuais ou intervenções que visem maximizar a continuidade e a qualidade dos serviços públicos essenciais oferecidos pela Prefeitura.

Essas providências, a serem adotadas, contribuirão para a superação das dificuldades enfrentadas pela administração Municipal em relação à insuficiência de recursos humanos e à falta de mão de obra capacitada, garantindo a continuidade e a eficiência na prestação de serviços públicos essenciais.

12.0 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES.

A análise das contratações necessárias para atender à solução escolhida demonstra que, no caso específico da contratação de empresa especializada para o fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço, junto às diversas secretarias, não se identificam necessidades prementes de contratações correlatas ou interdependentes antes da implementação da solução.

A contratação de recursos humanos complementares, por hora de serviço é suficiente para suprir as lacunas existentes em relação à eficiência e continuidade dos serviços públicos de apoio operacional, funcional e administrativo da gestão. Sendo assim, outras contratações, como a manutenção de equipamentos ou adequações prediais, não são diretamente vinculadas ao processo de terceirização de mão de obra, visto que a atividade principal se concentra na prestação de recursos humanos qualificados.

É importante destacar que, por se tratar de uma solução independente, as atividades operacionais e administrativas podem ser atendidas integralmente pela empresa contratada, dispensando a necessidade de contratações adicionais que venham a impactar o processo em questão.

Portanto, a análise conclui que a solução proposta pode ser implementada de maneira autônoma, sem a concomitância de contratações correlatas ou interdependentes. Essa abordagem simplifica o processo de contratação e possibilita uma maior agilidade na prestação dos serviços desejados.

13.0 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de recursos humanos complementares, por hora de serviço, para atender às necessidades operacionais, administrativas, funcionais e de apoio à administração pública municipal pode gerar alguns impactos ambientais que devem ser considerados e mitigados.

Primeiramente, o aumento de pessoal nas repartições pode gerar aumento significativo de uso e consumo de produtos naturais, como água, energia, etc., bem como o aumento e/ou descarte de materiais de informática, pilhas e assemelhados.

Para mitigar esse impacto, recomenda-se a organização de um plano de conscientização de uso consciente destes produtos, bem como de seu descarte, evitando assim desperdício de água e o descarte de produtos potencialmente nocivos ao meio ambiente de forma incorreta.

Outro impacto potencial diz respeito à geração de resíduos, especialmente papel e plásticos, uma vez que os serviços prestados podem envolver a produção de documentos e a manipulação de materiais diversos. A implementação de práticas de economia circular é essencial, promovendo a redução no uso de materiais descartáveis e estabelecendo um programa de reciclagem. As empresas contratadas devem ser obrigadas a adotar práticas de separação de resíduos e encaminhamento para reciclagem, assim como o uso de materiais reciclados sempre que possível.

A logística reversa aqui requerida se mostra relevante no desfazimento de bens e refugos gerados ao longo da prestação dos serviços. Daí a necessidade de a empresa contratada realmente implementar e fazer cumprir um plano claro para a devolução e reaproveitamento de produtos, visando a redução de resíduos. Isso inclui a responsabilidade pelo descarte adequado de equipamentos obsoletos e a reutilização de materiais sempre que possível, contribuindo para a sustentabilidade das operações da Prefeitura Municipal

A eficiência energética também deve ser uma preocupação central na execução dos serviços. Recomenda-se que as equipes contratadas sejam treinadas para utilizar equipamentos e tecnologias que reduzam o consumo de energia. A promoção do uso consciente de recursos essenciais, como a eletricidade, contribuirá para a minimização dos impactos ambientais associados às suas operações. É importante também que seja promovida campanha de conscientização quanto às práticas de consumo, tais como, desligar máquinas e equipamentos quando em desuso, apagar lâmpadas e desligar ar-condicionado sempre que sair do recinto.

Em suma, sem a desconsideração de outras possíveis medidas que porventura sejam necessárias, esse conjunto de medidas não visam apenas reduzir os impactos ambientais negativos decorrentes da contratação, mas também promover e difundir uma cultura de responsabilidade ambiental dentro da administração pública, beneficiando toda a comunidade de Júlio Borges/PI. As práticas aqui descritas permitirão manter a eficiência na prestação dos serviços públicos e também preservar o meio ambiente local.

14.0 – DOS ANEXOS.

Faz parte deste Estudo Técnico Preliminar, independente de Transcrição, os memoriais de cálculos que seguem em anexo.

15.0 – CONCLUSÃO.

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, **DECLARAMOS** que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL** e conota-se como a solução mais indicada para resolução do problema.

Júlio Borges-PI, 26 de fevereiro de 2026

Flávia Reinaldo de Sousa
Coordenadora da Equipe de Planejamento
Portaria n° 95/2025

ANEXO L1

DEMANDA DE PROFISSIONAIS POR SECRETARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Auxiliar de Escritório	Profissional / Mes	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Auxiliar de Escritório	Profissional / Mês	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Instrutor de Esportes – Futebol	Profissional / Mês	9
2	Motorista de Veículo Leve	Profissional / Mês	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Publica	Profissional / Mês	27
2	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Profissional / Mês	15
3	Auxiliar Administrativo	Profissional / Mês	9
4	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Profissional / Mês	31
5	Operador de Máquinas Pesadas	Profissional / Mês	1
6	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemblhados	Profissional / Mês	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Auxiliar Administrativo	Profissional / Mês	2
2	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Profissional / Mês	2
3	Orientador Social	Profissional / Mês	6
4	Visitador Social	Profissional / Mês	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Auxiliar Administrativo	Profissional / Mês	2
2	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Profissional / Mês	5
3	Digitador	Profissional / Mês	1
4	Motorista de Veículo Leve	Profissional / Mês	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. PROF
1	Auxiliar administrativo	Profissional / Mês	2
2	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Profissional / Mês	16
3	Auxiliar de Atendimento Educacional	Profissional / Mês	11
3	Motorista de Veículo Leve	Profissional / Mês	6

ANEXO II

DEMANDA TOTAL DE HORAS PROFISSIONAIS POR FUNÇÃO

ITEM	FUNÇÃO	UNIDADE	DEMANDA TOTAL DE HORAS/MES
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11000
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Hora Trabalhada	7425
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4125
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3025
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2750
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8525
7	Digitador	Hora Trabalhada	275
8	Instrutor de Esportes – Futebol	Hora Trabalhada	2475
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3575
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemelhados	Hora Trabalhada	550
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1650
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1375

ANEXO III

RELAÇÃO DE DEMANDA POR FUNÇÃO, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO OFICIAIS.

ITEM	FUNÇÃO	UNIDADE	REF. DA FONTE OFICIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	REF. DA FONTE OFICIAL BASE SALARIAL	VALOR DA REMUNERAÇÃO BASE
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Hora Trabalhada	CCT PI000055/2025	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
5	Auxiliar de Escritorio	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidraulico	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
7	Digitador	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	CCT PI000053/2025	R\$ 1.878,06
8	Instrutor de Esportes - Futebol	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
9	Motorista de Veiculo Leve	Hora Trabalhada	CCT PI000053/2025	44	220	CCT PI000053/2025	R\$ 1.704,89
10	Operador de Maquinas - patrol/Retro/Assemelhados	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	VALOR DE MERCADO LOCAL	R\$ 3.500,00
11	Operador de Maquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	VALOR DE MERCADO LOCAL	R\$ 2.500,00
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	SALARIO MINIMO 2026	R\$ 1.621,00
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	SITE: WWW.SALARIOS.COM	44	220	SITE: WWW.SALARIOS.COM	R\$ 1.621,00

RELAÇÃO DE FONTES DE REFERENCIAS DE CARGA HORARIA

REF	DESCRIÇÃO
1	CCT PI000053/2025 - PROCESSO 13168.200248/2025-74
2	NORMAS ESPECIFICAS (LEIS, INSTRUÇÕES, ETC)
3	WWW.SALARIOS.COM
4	CCT PI000055/2025 - PROCESSO 13168.200307/2025-12
5	CCT PI000100/2025 - PROCESSO 13168.200612/2025-04
6	CCT SINPRO/SINEP 2025/206 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE FONTES DE REFERENCIAS DE REMUNERAÇÃO BASE

REF	DESCRIÇÃO
1	CCT PI000053/2025 - 13168.200248/2025-74
2	SALARIO MINIMO VIGENTE EM 2026
3	WWW.SALARIOS.COM
4	CCT PI000055/2025 - PROCESSO 13168.200307/2025-12
5	VALOR DE MERCADO LOCAL
6	CCT PI000100/2025 - PROCESSO 13168.200612/2025-04
7	CCT SINPRO/SINEP 2025/206 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO IV
REQUISITOS MINIMOS PARA O EXERCÍCIO DE CADA FUNÇÃO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Sem formação específica – Com experiência para função
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Sem formação específica – Com experiência para função
3	Auxiliar Administrativo	Nível médio ou qualificação específica para função
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Nível médio ou qualificação específica para função
5	Auxiliar de Escritório	Nível médio ou qualificação específica para função
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Sem formação específica – Com experiência para função
7	Digitador	Nível médio ou qualificação específica para função
8	Instrutor de Esportes – Futebol	Nível médio ou qualificação específica para função
9	Motorista de Veículo Leve	Sem formação específica – Com experiência para função
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemelhados	Sem formação específica – Com experiência para função
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Sem formação específica – Com experiência para função
12	Orientador Social	Nível médio ou qualificação específica para função
13	Visitador Social	Nível médio ou qualificação específica para função

ANEXO V

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS A SEREM DESEMPENHADAS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	ATIVIDADES GERAIS
1	Agente de Limpeza - Serviços Gerais - Limpeza Pública	Realizar serviços de limpeza pública, tais como varrição de rua, coleta de resíduos, capinação, ajuntamento de detritos de árvores, etc.
2	Auxiliar administrativo/Auxiliar de Escritório.	Realiza atividades de apoio administrativo e de apoio funcional junto a secretaria, órgão ou equipamento de sua locação.
3	Auxiliar de Sala de Aula/Auxiliar de atendimento educacional	Realizar atividades de apoio em sala de aula, contribuindo para o acolhimento de alunos, auxílio aos professores e orientadores, cuidar de crianças especiais e realizar outras demandas funcionais de apoio escolar de sala.
4	Digitador	Digitar e imprimir documentos, digitar informações em sistemas informatizados, confeccionar planilhas e documentos de texto, conferir informações digitadas; outras atribuições inerentes à função.
5	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Realizar os serviços de apoio operacional junto a equipamento de fornecimento de água, cuidado de seu bom e regular funcionamento, ligando e desligando em horários certos e pré-definidos;
6	Instrutor de Esportes - Futebol	Realizar atividades de apoio em sala de aula inerentes à prática esportiva de sua atividade, elaborar cronograma de práticas esportivas, contribuir em atividades de educação física e de atividades esportivas com alunos de tempo integral, Outras atividades inerentes a função.
7	Motorista de Veículo Leve	Conduzir o veículo de forma regular e legal, zelando pela prevenção de acidentes, cuidar do veículo que faz uso, mantendo-o limpo e em regular estado de conservação, seguir as orientações de seus superiores imediatos, realizar outros serviços de condução de pessoas, encomendas e documentos
8	Operador de Máquinas - Diversas	Operar máquina de grande porte de acordo com o tipo de equipamento, fazendo-o de forma regular e preventiva de acidentes, seguindo a orientação de seus superiores, cuidando e zelando do equipamento que fizer uso.
9	Orientador Social	Acolher e orientar pessoas em vulnerabilidade, facilitar oficinas e atividades comunitárias, apoiar na identificação de necessidades e encaminhamentos para serviços, promover a participação social, auxiliar na busca por direitos e benefícios (como o Cadastro Único), e participar do planejamento e execução de ações de proteção social, visando o bem-estar e a autonomia dos indivíduos e famílias.
10	Visitador Social	Realiza visitas domiciliares para apoiar famílias, estimular o desenvolvimento infantil (0 a 3/6 anos) e fortalecer vínculos. Realizar orientação sobre cuidados, brincadeiras, identificação de vulnerabilidades, encaminhamento à rede de serviços (assistência, saúde, educação) e registro dos acompanhamentos.

FUNÇÃO	Auxiliar de Atendimento Educacional
CÁLCULO DO VALOR DA HORA PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO BASE - SEM ENCARGOS, TAXAS E IMPORTOS	

FUNÇÃO	Digitador						
CALCULO DO VALOR DA HORA PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO BASE - SEM ENCARGOS, TAXAS E IMPORTOS							
UNIDADE	CARGA HORARIA	REMUNERAÇÃO MENSAL	VALOR DA HORA				
Mês	220	R\$ 1.878,06	R\$ 8,54		Relatorio de carga horaria e remunerações		
CALCULO DO VALOR DA HORA COM ENCARGOS, TAXAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS.							
UNIDADE	VL.R. H PROF.	INSALUB.	AD. NOTUR.	AD. PERIC.	GRATIF.	AJ. CUSTO	SUB-TOTAL
Hora Trabalhada	R\$ 8,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,54
TOTAL DAS REMUNERAÇÕES - VALOR BASE DA HORA TRABALHADA							R\$ 8,54

FUNÇÃO	Visitador Social						
CALCULO DO VALOR DA HORA PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO BASE - SEM ENCARGOS, TAXAS E IMPORTOS							
UNIDADE	CARGA HORARIA	REMUNERAÇÃO MENSAL		VALOR DA HORA	FONTE DA INFORMAÇÃO		
Mês	220	R\$ 1.621,00		R\$ 7,37	Relatorio de carga horaria e remunerações		
CALCULO DO VALOR DA HORA COM ENCARGOS, TAXAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS.							
UNIDADE	VLR. H PROF.	INSALUB.	AD. NOTUR.	AD. PERIC.	GRATIF.	AJ. CUSTO	SUB-TOTAL
Hora Trabalhada	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,37
	TOTAL DAS REMUNERAÇÕES - VALOR BASE DA HORA TRABALHADA						R\$ 7,37
	ENCARGOS SOCIAIS					71,12%	R\$ 5,24
	SUB-TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS						R\$ 12,61
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DESP. OPERAC, FINANC, E COM NUCLEO DE EXECUÇÃO)					3,50%	R\$ 0,26
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/LUCRO					5,00%	R\$ 0,37
	SUB-TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS + TAXAS						R\$ 13,23
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					5,00%	R\$ 0,77
	PIS SOBRE FATURAMENTO					1,65%	R\$ 0,25
	COFINS SOBRE FATURAMENTO					7,60%	R\$ 1,17
	TOTAL DE IMPOSTOS E TRIBUTOS						R\$ 2,20

VALOR DA HORA COM ENCARGOS, TAXAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS

R\$ 15,43

VI.II - MEMORIAL DESCRITIVO DO CUSTO DA HORA TRABALHADA.

1. OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de recursos humanos, de forma complementar, por hora de serviço para atender às necessidades de diversas secretarias do município.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE.

As quantidades são a especificadas neste expediente.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTIMATIVA DE CUSTOS

3.1. DA FORMA DE CÁLCULO.

A estimativa de custo foi realizada através de memorial de cálculos e levou em consideração a carga horaria profissional, o da remuneração oficial de cada função conforme dados oficiais e em alguns casos o valor médio de mercado já praticado pelos profissionais no mercado local sobre os quais foi calculado o valor dos encargos sociais, impostos e tributos, taxas de despesas administrativas e operacionais, taxa de lucro.

Considerou-se para o índice de despesas operacionais e de despesas administrativas e de margem de lucro o teor da atividade envolvida na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco.

3.2. ESPECIFICAÇÃO DA CARGA HORARIA POR FUNÇÃO.

O dimensionamento da carga horaria de cada função encontra-se destacada no memorial de cálculos dos custos unitários abaixo.

3.3. DOS INDICES (TRIBUTOS, IMPOSTOS E TAXAS).

3.3.1. Encargos sociais.

COD	DESCRIÇÃO	%
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	36,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00
B2	Feridos	0,00
B3	Auxílio – Enfermidade	0,65
B4	13º Salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,56
B7	Dias de Chuvas	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,07
B9	Férias Gozadas	8,90
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	18,59
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09
C3	Férias Indenizadas	1,87
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,20
C5	Indenização Adicional	0,34

	TOTAL	8,53
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,84
D2	Reincidência de Grupo A s/ Aviso Prévio Trabalhado e do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36
	TOTAL	7,20
	A + B + C + D =	71,12

3.3.2. Tributos e impostos.

Para o item tributos foram praticados os índices de lucro presumido por ser considerado o mais usual. No entanto, para fins de cálculos de suas propostas os interessados poderão utilizar-se dos percentuais conforme o regime tributário adotado junto à Receita Federal do Brasil: Simples nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.

3.3.3. Custos indiretos e lucro.

Para os demais itens, custos indiretos e lucro, as empresas possuem liberalidade para cotação tendo em vista que os percentuais alocados nesta parte da planilha de custos não são vinculados a dispositivos legais ou índices estatísticos. No caso em tela, para fins de cálculos de estimativa de custos foram adotados os índices de 2,50% para custos indiretos (taxas e custos operacionais) e 8,00% para lucro.

Os índices praticados, que servem apenas de parâmetros para se estimar os custos máximos da contratação, possuem percentuais considerados dentro da boa prática pelas administrações, sendo inclusive, inferiores aos adotados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF) em seus editais, que estabelecem os percentuais de 5,0% e 10,0%, respectivamente, para custos indiretos e lucro.

ANEXO VII
CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

SECRETARIAS DIVERSAS					
PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSOS HUMANOS NÃO ESPECIALIZADOS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/FUNÇÃO	UNIDADE	QTD. HORAS MÊS	VLR. UNTA DA HORA	VALOR MENSAL
1	Agente de Limpeza - Limpeza e Higienização	Hora Trabalhada	11.000	R\$ 15,43	R\$ 169.774,94
2	Agente de Limpeza - Limpeza Publica	Hora Trabalhada	7.425	R\$ 15,43	R\$ 114.598,08
3	Auxiliar Administrativo	Hora Trabalhada	4.125	R\$ 15,43	R\$ 63.665,60
4	Auxiliar de Atendimento Educacional	Hora Trabalhada	3.025	R\$ 15,43	R\$ 46.688,11
5	Auxiliar de Escritório	Hora Trabalhada	2.750	R\$ 15,43	R\$ 42.443,73
6	Auxiliar Operacional - Operador Bomba/Equip. Hidráulico	Hora Trabalhada	8.525	R\$ 15,43	R\$ 131.575,58
7	Digitador	Hora Trabalhada	275	R\$ 17,88	R\$ 4.917,45
8	Instrutor de Esportes - Futebol	Hora Trabalhada	2.475	R\$ 15,43	R\$ 38.199,36
9	Motorista de Veículo Leve	Hora Trabalhada	3.575	R\$ 16,23	R\$ 58.032,37
10	Operador de Máquinas - Patrol/Retro/Assemelhados	Hora Trabalhada	550	R\$ 33,32	R\$ 18.328,57
11	Operador de Máquinas Pesadas Diversas	Hora Trabalhada	275	R\$ 23,80	R\$ 6.545,92
12	Orientador Social	Hora Trabalhada	1.650	R\$ 15,43	R\$ 25.466,24
13	Visitador Social	Hora Trabalhada	1.375	R\$ 15,43	R\$ 21.221,87
TOTAL MENSAL					R\$ 741.457,82
TOTAL GERAL PARA			12	MESES	R\$ 8.897.493,88

Importa a presente estimativa no seu valor global em R\$ 8.897.493,88 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses.